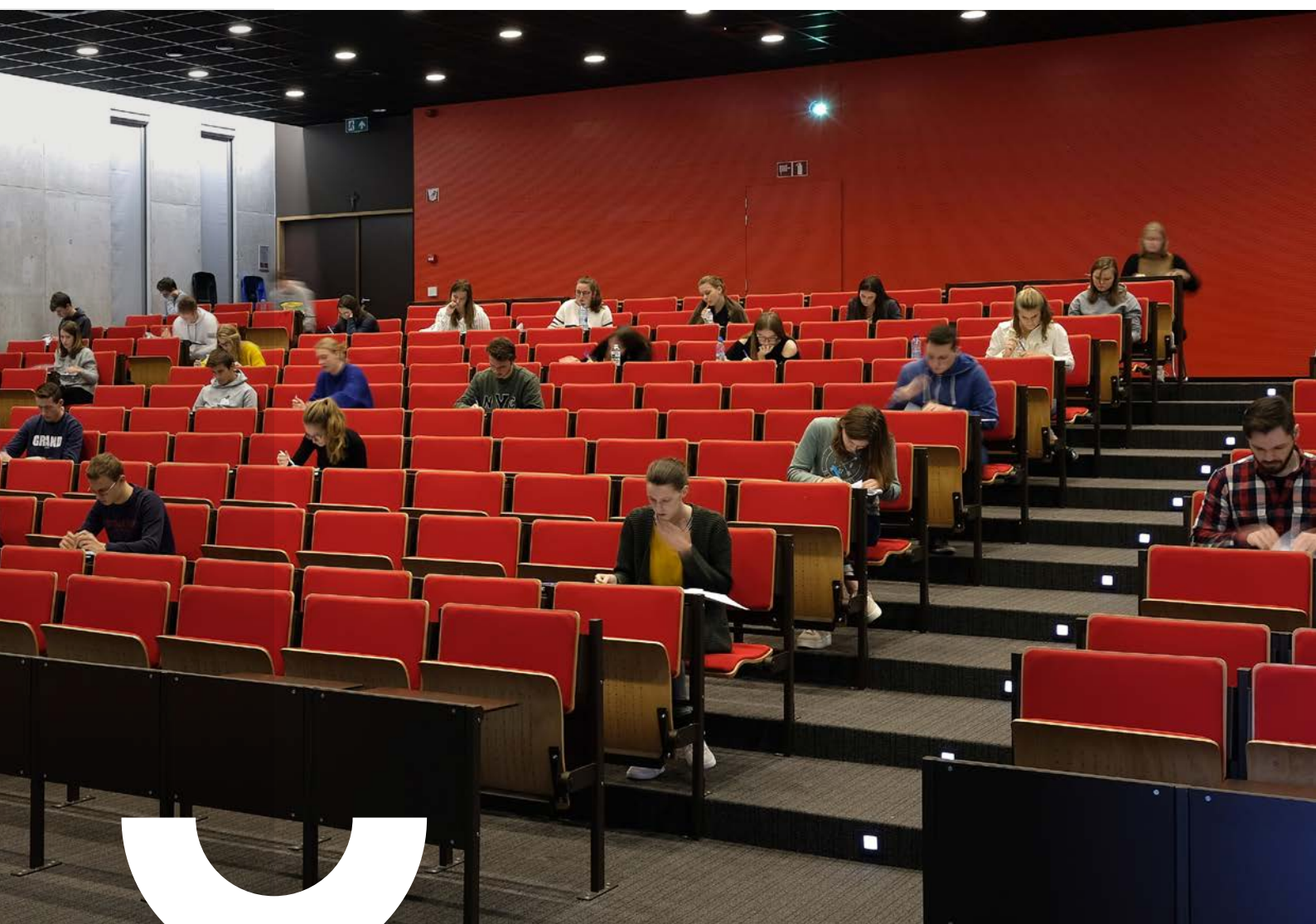


# ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ACADEMIEJAAR 2026-2027



## Inhoud

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Onderwijs- en examenreglement academiejaar 2026-2027 .....                                             | 7  |
| Vooraf .....                                                                                           | 7  |
| Overmacht, waarborging van veiligheid en gezondheid van studenten en personeel .....                   | 7  |
| Andere reglementen .....                                                                               | 7  |
| 1. Onderwijsreglement .....                                                                            | 9  |
| 1.1. Toelatingsvoorwaarden .....                                                                       | 9  |
| Art. 1 Algemene toelatingsvoorwaarden .....                                                            | 9  |
| Art. 2 Taalvoorwaarden .....                                                                           | 9  |
| Art. 3 Graduaatsopleidingen .....                                                                      | 10 |
| Art. 4 Professionele bacheloropleidingen .....                                                         | 11 |
| Art. 5 Bachelor-na-bacheloropleidingen .....                                                           | 12 |
| Art. 6 Toelatingsprocedure n.a.v. afwijkende diplomavorwaarden .....                                   | 13 |
| Art. 7 Ingeschreven studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden .....                      | 14 |
| 1.2. Inschrijvingsregels .....                                                                         | 14 |
| Art. 8 Algemeen .....                                                                                  | 14 |
| Art. 9 Inschrijven .....                                                                               | 14 |
| Art. 10 Inschrijven voor educatieve bachelor- en educatieve graduaatsopleidingen .....                 | 15 |
| Art. 11 Werkstudenten en werktrajecten .....                                                           | 17 |
| Art. 12 Herinschrijving na een onderbreking van minstens 3 jaar .....                                  | 17 |
| 1.3. Studiegeld .....                                                                                  | 17 |
| Art. 13 Algemeen .....                                                                                 | 17 |
| Art. 14 Studiegeld bij ontoereikend leerkrediet .....                                                  | 18 |
| Art. 15 Studiegeld bij combinaties van examencontracten met diploma- of creditcontracten .....         | 18 |
| Art. 16 Studiegelden voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten ..... | 19 |
| Art. 17 Aanrekening van forfaitaire en extra studiekosten .....                                        | 19 |

|         |                                                                                                                                 |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 18 | Studiegeld bij heroriëntering binnen de Associatie KU Leuven in hetzelfde academiejaar .....                                    | 19 |
| Art. 19 | Uitschrijven en veranderen van studierichting.....                                                                              | 20 |
| Art. 20 | Wanbetaling.....                                                                                                                | 20 |
| 1.4.    | Types contracten en trajecten.....                                                                                              | 21 |
| Art. 21 | Diplomacontracten, examencontracten en creditcontracten .....                                                                   | 22 |
| Art. 22 | Combinatiemogelijkheden van contracten.....                                                                                     | 22 |
| Art. 23 | Types trajecten.....                                                                                                            | 23 |
| 1.5.    | Het studieprogramma van de individuele student.....                                                                             | 23 |
| Art. 24 | Samenstelling van het jaarprogramma voor de individuele student                                                                 | 23 |
| Art. 25 | Wijzigen van het jaarprogramma of uitschrijven voor opleidingsonderdelen of volledige opleiding .....                           | 24 |
| Art. 26 | Impact van een overstap van onderwijsinstelling op het voldoen aan de drempelwetgeving .....                                    | 27 |
| 1.6.    | Vrijstellingen, overname van examencijfers en creditbewijzen ....                                                               | 28 |
| Art. 27 | Vrijstelling of overname van examencijfers.....                                                                                 | 28 |
| Art. 28 | Creditbewijs .....                                                                                                              | 29 |
| Art. 29 | Beroepsmogelijkheid .....                                                                                                       | 31 |
| 1.7.    | Algemene maatregelen van studievoortgang .....                                                                                  | 31 |
| Art. 30 | Aantal inschrijvingskansen .....                                                                                                | 31 |
| Art. 31 | Studieadvies.....                                                                                                               | 31 |
| 1.8.    | Maatregelen van studievoortgang voor graduaatstudenten.....                                                                     | 31 |
| Art. 32 | Weigering van verdere inschrijving op basis van bindende voorwaarden                                                            | 31 |
| 1.9.    | Maatregelen van studievoortgang voor bachelorstudenten bij wie het drempeldecreet NIET van toepassing is.....                   | 32 |
| Art. 33 | Weigering van verdere inschrijving op basis van bindende voorwaarden                                                            | 32 |
| Art. 34 | Weigering van verdere inschrijving op grond van niet-slagen na voldoende examenkansen voor een bepaald opleidingsonderdeel..... | 32 |
| Art. 35 | Duur van de weigering.....                                                                                                      | 33 |
| Art. 36 | Weigering op grond van een onvoldoende leerkrediet.....                                                                         | 33 |

|         |                                                                                                                                                                         |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.10.   | Maatregelen van studievoortgang voor bachelorstudenten bij wie het drempeldecreet WEL van toepassing is .....                                                           | 34 |
| Art. 37 | Weigering van verdere inschrijving op basis van niet-behalen van de decretale drempel .....                                                                             | 34 |
| Art. 38 | Weigering van verdere inschrijving op grond van niet-slagen na voldoende examenkansen voor een bepaald opleidingsonderdeel na het behalen van de decretale drempel..... | 34 |
| Art. 39 | Duur van de weigering in het kader van de decretale drempel...                                                                                                          | 35 |
| Art. 40 | Duur van de weigering na niet-slagen na voldoende examenkansen na het behalen van de drempel.....                                                                       | 36 |
| Art. 41 | Weigering op grond van een onvoldoende leerkrediet.....                                                                                                                 | 36 |
| Art. 42 | Beroep .....                                                                                                                                                            | 36 |
| 2.      | Examenreglement.....                                                                                                                                                    | 38 |
| 2.1.    | Algemene bepalingen.....                                                                                                                                                | 38 |
| Art. 43 | Doelstellingen.....                                                                                                                                                     | 38 |
| 2.2.    | Organisatie van de examens.....                                                                                                                                         | 38 |
| Art. 44 | Examenperiodes.....                                                                                                                                                     | 38 |
| Art. 45 | Deelexamens .....                                                                                                                                                       | 38 |
| Art. 46 | Deelevatoraties en permanente evaluatie.....                                                                                                                            | 39 |
| Art. 47 | Proefexamens .....                                                                                                                                                      | 39 |
| Art. 48 | Tijd en plaats.....                                                                                                                                                     | 39 |
| Art. 49 | Bijwonen van een mondeling examen .....                                                                                                                                 | 39 |
| Art. 50 | Examenplanning .....                                                                                                                                                    | 40 |
| Art. 51 | Bijzondere regeling voor 'afstudeerders' .....                                                                                                                          | 40 |
| 2.3.    | Deelname aan de examens.....                                                                                                                                            | 41 |
| Art. 52 | Voorwaarde om aan examens deel te nemen .....                                                                                                                           | 41 |
| Art. 53 | Beperkingen inzake deelname.....                                                                                                                                        | 42 |
| Art. 54 | Hernemen van examens na de eerste examenkans.....                                                                                                                       | 42 |
| Art. 55 | Inhalen van examens uit een bepaalde examenperiode binnen het academiejaar                                                                                              | 43 |
| Art. 56 | Afwezigheid .....                                                                                                                                                       | 43 |
| Art. 57 | Teruggave leerkrediet bij overmacht.....                                                                                                                                | 44 |

|         |                                                                            |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.    | Afwijkende examenregelingen.....                                           | 44 |
| Art. 58 | Bijzondere regelingen in individuele omstandigheden .....                  | 44 |
| 2.5.    | Examens afgelegd in een andere opleiding of instelling .....               | 45 |
| Art. 59 | Tijdstip en plaats van examens.....                                        | 45 |
| Art. 60 | Beraadslaging.....                                                         | 45 |
| Art. 61 | Vervanging door een equivalent opleidingsonderdeel.....                    | 45 |
| 2.6.    | Ombuds .....                                                               | 46 |
| Art. 62 | Opdracht, aanstelling en beschikbaarheid .....                             | 46 |
| Art. 63 | Bevoegdheden en betwistingen.....                                          | 46 |
| Art. 64 | Onverenigbaarheid.....                                                     | 46 |
| Art. 65 | Verslag.....                                                               | 47 |
| 2.7.    | Verloop van de examens .....                                               | 47 |
| Art. 66 | Examinator .....                                                           | 47 |
| Art. 67 | Informatie vóór de examens en inleveringstermijn van<br>werkstukken        | 47 |
| Art. 68 | Niet-naleven van contractuele verplichtingen bij stage of<br>werkplekieren | 48 |
| Art. 69 | Onderbreking of weigering van stage of werkplekieren .....                 | 49 |
| Art. 70 | Examenvorm .....                                                           | 50 |
| Art. 71 | Algemene regels voor examens.....                                          | 51 |
| Art. 72 | Mondelinge examens.....                                                    | 51 |
| Art. 73 | Schriftelijke examens.....                                                 | 52 |
| Art. 74 | Schriftelijke online examens.....                                          | 52 |
| Art. 75 | Beoordeling .....                                                          | 52 |
| 2.8.    | De examencommissies en hun bevoegdheid .....                               | 54 |
| Art. 76 | Samenstelling.....                                                         | 54 |
| Art. 77 | Bevoegdheden van de beperkte examencommissie.....                          | 54 |
| Art. 78 | Bevoegdheden van de examencommissie .....                                  | 55 |
| 2.9.    | Beraadslaging.....                                                         | 55 |
| Art. 79 | Aanwezigheid .....                                                         | 55 |
| Art. 80 | Geheimhouding.....                                                         | 56 |

|          |                                                                                                |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 81  | Stemgerechtigden.....                                                                          | 56 |
| Art. 82  | Consultatie van niet-leden door de examencommissie .....                                       | 56 |
| Art. 83  | De examencommissie als college en haar beslis- en stemregels<br>57                             |    |
| Art. 84  | Criteria voor het slagen voor een opleidingsonderdeel.....                                     | 57 |
| Art. 85  | Weging.....                                                                                    | 57 |
| Art. 86  | Afrondingsregels.....                                                                          | 57 |
| Art. 87  | Criteria voor het slagen voor een opleiding .....                                              | 58 |
| Art. 88  | Slagen voor een aansluitende opleiding .....                                                   | 59 |
| Art. 89  | Criteria voor het behalen van een diploma of getuigschrift en een<br>graad van verdienste..... | 59 |
| Art. 90  | Beraadslagingsverslag.....                                                                     | 60 |
| 2.10.    | Hernemen van examens over opleidingsonderdelen en het<br>inzetten van toleranties .....        | 60 |
| Art. 91  | Hernemen van examens over opleidingsonderdelen .....                                           | 60 |
| Art. 92  | Inzetten van toleranties .....                                                                 | 62 |
| 1.1.     | Examenfraude.....                                                                              | 63 |
| Art. 93  | Definities .....                                                                               | 63 |
| Art. 94  | Procedures.....                                                                                | 64 |
| Art. 95  | Sancties.....                                                                                  | 65 |
| 2.11.    | Mededeling en bespreking van de examenresultaten .....                                         | 66 |
| Art. 96  | Mededeling van de beslissingen van de examencommissie<br>tijdens de opleiding .....            | 66 |
| Art. 97  | Bespreking van de resultaten en recht op feedback .....                                        | 67 |
| 2.12.    | Geschillenregeling en materiële vergissingen .....                                             | 67 |
| Art. 98  | Conflicten voor of tijdens een examen.....                                                     | 67 |
| Art. 99  | Materiële vergissingen vastgesteld voor een beraadslaging .....                                | 68 |
| Art. 100 | Materiële vergissingen en/of beoordelingsfouten vastgesteld na<br>een beraadslaging            | 68 |
| 3.       | Algemene regelingen .....                                                                      | 69 |
| 3.1.     | Rechten en plichten van de student.....                                                        | 69 |
| Art. 101 | Gelijke behandeling en redelijke aanpassingen .....                                            | 69 |

|          |                                                                      |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 102 | Openbaarheid van bestuur.....                                        | 69 |
| Art. 103 | Specifieke rechten en plichten.....                                  | 70 |
| Art. 104 | Bescherming van de persoonsgegevens.....                             | 72 |
| Art. 105 | Bewaartermijn van documenten .....                                   | 73 |
| Art. 106 | Intellectuele eigendomsrechten op werken van studenten .....         | 73 |
| 3.2.     | Rechtsbescherming en behandeling van klachten .....                  | 74 |
| Art. 107 | De ombudswerking .....                                               | 74 |
| Art. 108 | Interne beroepsprocedure .....                                       | 75 |
| 3.3.     | Gedragscode met betrekking tot de taalregeling.....                  | 77 |
| 3.4.     | Gedragscode met betrekking tot het dragen van religieuze<br>symbolen | 78 |
| 4.       | Orde- en tuchtreglement .....                                        | 79 |
| 4.1.     | Ordemaatregelen .....                                                | 79 |
| Art. 109 | Bevel om onmiddellijk een plaats te verlaten .....                   | 79 |
| Art. 110 | Kortlopende ordemaatregel .....                                      | 79 |
| Art. 111 | Interne beroepsmogelijkheid .....                                    | 80 |
| 4.2.     | Tuchtmaatregelen.....                                                | 80 |
| Art. 112 | Algemeen .....                                                       | 80 |
| Art. 113 | De tuchtcommissie .....                                              | 80 |
| Art. 114 | Tuchtsancties .....                                                  | 81 |
| Art. 115 | De tuchtprocedure .....                                              | 82 |
| Art. 116 | Interne beroepsmogelijkheid .....                                    | 85 |
| 5.       | Begripsbepalingen.....                                               | 88 |

# Onderwijs- en examenreglement academiejaar 2026-2027

## Vooraf

Het Onderwijs- en Examenreglement is van toepassing op de studenten en de opleidingen van de graduaats- en bacheloropleidingen, alsook de bachelor-na-bacheloropleidingen en microcredentials.

Dit reglement is ook van toepassing op alle studenten die deelnemen aan een mobiliteitsoptie (inkomende of uitgaande, inclusief de studenten die binnen het kader van een bi-diplomeringsakkoord met een anderstalige instelling aan VIVES komen studeren).

Dit reglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. De teksten zijn terug te vinden op [data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/](https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/).

De programmagids van VIVES, die gepubliceerd is op de website van VIVES, omvat een volledig overzicht van het onderwijsaanbod en alle ECTS-fiches. De inhoud van de programmagids en de opleidingsprogramma's maken deel uit van dit Onderwijs- en Examenreglement.

Alle verwijzingen in dit reglement naar personen en functies slaan zowel op personen die zich identificeren als man, vrouw of non-binair persoon.

Afwijkingen van dit reglement kunnen alleen worden toegestaan door het Bestuursorgaan na advies van de academische raad.

## Overmacht, waarborging van veiligheid en gezondheid van studenten en personeel

Indien de hogeschool geconfronteerd wordt met algemene overmachtssituaties of situaties waarin de veiligheid en gezondheid van studenten en personeelsleden van VIVES in het gedrang kunnen komen, kan de directieraad onderdelen van het OER en/of ECTS-fiches wijzigen voor zover dit nodig is om de onderwijs- en evaluatieactiviteiten te kunnen organiseren of om onnodige studieduurverlenging voor studenten te vermijden. Dit gebeurt altijd na raadpleging van de studentenvertegenwoordigers, het Bestuursorgaan, de academische raad en de groepsdirecteurs.

## Andere reglementen

Voor postgraduaatopleidingen en voor andere trajecten van permanente vorming alsook voor de HBO5-opleidingen verpleegkunde, de graduaatopleidingen basisverpleegkunde en VIVATO-studenten is dit reglement niet van toepassing en wordt een specifiek reglement opgesteld omtrent toelatingsvoorwaarden, onderwijsactiviteiten en dienstverlening, de wijze en momenten van evalueren, wie kan beoordelen, de resultaatberekening en de wijze van meedelen en bespreken van resultaten. Dit reglement wordt duidelijk kenbaar gemaakt aan de studenten of cursisten die zich inschrijven voor het vormingsprogramma of de opleiding.

Het instellingsoverschrijdend reglement starttoetsen is beschikbaar op de website van de Vlaamse Hogescholenraad: [vlaamsehogescholenraad.be/nl/starttoets](https://vlaamsehogescholenraad.be/nl/starttoets).

# 1. Onderwijsreglement

## 1.1. Toelatingsvoorwaarden

### Art. 1 Algemene toelatingsvoorwaarden

Voor toelating tot een opleiding of tot opleidingsonderdelen aan de hogeschool moeten de studenten in elk geval voldoen aan de decretale voorwaarden met de hierna bepaalde aanvullingen (zie [vives.be/nl/studeren/toelatingsvoorwaarden](https://vives.be/nl/studeren/toelatingsvoorwaarden)). Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij definitieve inschrijving.

De specifieke diplomavoorwaarden voor elke afzonderlijke opleiding en de daarin opgenomen opleidingsonderdelen staan vermeld in de programmagids.

Deze voorwaarden en termijnen gelden voor alle types van contracten, tenzij voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs waarvoor de toelatingscommissie toestaat om in te schrijven zonder te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die gelden voor de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel hoort.

De overeenkomst kan worden geannuleerd indien blijkt dat er niet aan de noodzakelijke voorwaarden voldaan is.

Bij fraude met toelatingsdocumenten worden eventueel behaalde creditbewijzen en diploma's nietig verklaard, ongeacht het moment waarop de fraude wordt vastgesteld.

### Art. 2 Taalvoorwaarden

#### §1 Nederlandstalige opleidingen

Voor kandidaat-studenten die een diploma van het secundair of hoger onderwijs hebben behaald in de Vlaamse Gemeenschap, Nederland, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), Aruba of Curaçao, wordt de taalvoorwaarde als vervuld beschouwd.

Kandidaat-studenten die geen diploma in de Vlaamse Gemeenschap of Nederland hebben behaald, voldoen aan de taalvoorwaarde voor Nederlandstalige opleidingen als zij aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

- Zij bewijzen dat zij minstens één studiejaar in het Vlaams of Nederlands secundair onderwijs met vrucht hebben afgerond.
- Zij bewijzen dat zij slaagden voor minstens 54 studiepunten in het Vlaams of Nederlands hoger onderwijs.

- Zij slaagden voor een door de hogeschool aanvaard taalexamen.
- Zij leggen een taalcertificaat voor van een opleiding Nederlands waaruit blijkt dat zij minstens het volgende taalniveau behalen:
  - Graduaatsopleidingen (uitgezonderd educatief graduaat): B1+ van het Europese Referentiekader voor de Talen.
  - Educatief graduaat en (bachelor-na-)bacheloropleidingen: B2 van het Europees Referentiekader voor de Talen.

Een lijst met door de hogeschool aanvaarde taalexamens en taalcertificaten kan worden opgevraagd via [toelating@vives.be](mailto:toelating@vives.be). Studenten kunnen hiervan worden vrijgesteld als zij zijn ingeschreven in de context van een traject van gezamenlijke of bi-diplomerings.

## §2 Taalvoorwaarden Engelstalige opleidingen

Kandidaat-studenten worden toegelaten tot een Engelstalige bacheloropleiding of een bachelor-na-bacheloropleiding als zij een taalcertificaat voorleggen dat overeenstemt met niveau B2 van het Europees Referentiekader voor de Talen.

Kandidaat-studenten zijn vrijgesteld van het voorleggen van een taalcertificaat als zij:

- een diploma van het secundair onderwijs behaalden in de Vlaamse Gemeenschap, Nederland of een 'Inner Circle'-land;
- een Internationaal Baccalaureaat behaalden;
- een Europees Baccalaureaat behaalden, op voorwaarde dat de onderwijstaal in minstens de helft van de vakken Engels was.

Een lijst met door de hogeschool aanvaarde taalcertificaten kan worden opgevraagd via [toelating@vives.be](mailto:toelating@vives.be). Indien er een samenwerkingsovereenkomst is, waarbij de taalvoorwaarden zijn nagegaan bij de partnerinstelling, hoeft de kandidaat-student geen bijkomend taalattest voor te leggen.

## Art. 3 Graduaatsopleidingen

### §1 Diplomavorwaarden

Tot een graduaatsopleiding worden personen toegelaten die minstens 18 jaar worden in het jaar van inschrijving en die beschikken over:

- a. Diploma secundair onderwijs (uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025);
- b. Diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4 (uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025);
- c. Diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3 (uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025);
- d. Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, behaald minstens 3 jaar voor inschrijving in graduaatsopleiding;
- e. Certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
- f. Certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
- g. Diploma hoger onderwijs voor sociale promotie;
- h. Certificaat of diploma hoger beroepsonderwijs;
- i. Diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
- j. Bachelor- of masterdiploma;
- k. Gelijkwaardig studiebewijs volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst. Kandidaat-studenten met een diploma uit een niet-EU-land dat toegang verleent tot hoger onderwijs in dat land kunnen door de hogeschool ook worden toegelaten zonder erkenning.

## **Art. 4 Professionele bacheloropleidingen**

Studenten die zich willen inschrijven voor een professionele bacheloropleiding mogen niet beschikken over een actieve weigering tot inschrijving voor de betrokken opleiding wegens het niet behalen van de decretale drempel zoals bepaald in Art. 37.

### **§1 Diplomavorwaarden**

Tot een bacheloropleiding worden de personen toegelaten die beschikken over:

- a. Diploma secundair onderwijs (uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025);
- b. Diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4 (uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025);
- c. Diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
- d. Diploma hoger onderwijs voor sociale promotie (niet het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
- e. Certificaat of diploma hoger beroepsonderwijs;
- f. Graduaatsdiploma (niveau 5);
- g. Bachelor- of masterdiploma;

- h. Gelijkwaardig studiebewijs volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst. Kandidaat-studenten met een diploma uit een niet-EU-land dat toegang verleent tot hoger onderwijs in dat land kunnen door de hogeschool ook worden toegelaten zonder erkenning.

## **§2 Leerkrediet**

Voor de toelating tot een bacheloropleiding moet de student beschikken over voldoende leerkrediet (meer dan nul) voor gelijk welk contracttype. Overeenkomstig de bepalingen in 1.9 en 1.10 van dit reglement kunnen afwijkingen op de bepalingen in verband met het leerkrediet worden toegestaan.

Een student die omwille van materiële vergissingen of onjuistheden onvoldoende leerkrediet bezit en geen toelating tot inschrijving verkrijgt, kan een beroep instellen zoals bepaald in *Art. 108*.

Het leerkrediet is niet van toepassing voor een student die inschrijft voor een graduaatsopleiding of een specifieke lerarenopleiding en is ook niet van toepassing voor een student die inschrijft voor een educatieve bacheloropleiding wanneer die al een bachelordiploma heeft behaald.

## **Art. 5 Bachelor-na-bacheloropleidingen**

### **§1 Diplomavorwaarden**

Als algemene toelatingsvoorwaarde voor een bachelor-na-bacheloropleiding geldt een bachelordiploma of hiermee gelijkwaardig geacht diploma van een hogeschoolopleiding.

Daarnaast kan een geschiktheidsonderzoek worden doorlopen als kandidaat-studenten in het bezit zijn van een diploma van een andere bacheloropleiding dan deze die rechtstreeks toegang geven tot de bachelor-na-bacheloropleiding. In de programmagids wordt vermeld welke specifieke diploma's rechtstreeks toegang verlenen tot een bachelor-na-bacheloropleiding.

De studenten dienen eveneens te voldoen aan de taalvoorwaarden.

Voor de bachelor-na-bacheloropleiding buitengewoon onderwijs en de bachelor-na-bacheloropleiding zorgverbreding en remediërend leren kunnen uitzonderlijk ook kandidaat-studenten instromen die niet in het bezit zijn van een bachelordiploma, maar wel werkzaam zijn in het onderwijs. De kandidaat-studenten moeten in dat geval ook in het bezit te zijn van het diploma secundair onderwijs.

## Art. 6 Toelatingsprocedure n.a.v. afwijkende diplomavooraarden

Kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van een studiebewijs dat toegang verleent tot het volgen van een **professionele bacheloropleiding**, kunnen deelnemen aan een toelatingsonderzoek.

Wie wil deelnemen aan het toelatingsonderzoek, moet minstens 21 jaar zijn op 31 december van het academiejaar waarvoor men zich wil inschrijven. Meer informatie over het toelatingsonderzoek voor de professionele bacheloropleidingen kan worden teruggevonden op [de website](#).

Kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van een studiebewijs dat toegang verleent tot het volgen van een **graduaatsopleiding**, kunnen deelnemen aan een toelatingsonderzoek.

Wie wil deelnemen aan het toelatingsonderzoek, moet minstens 18 jaar zijn op 31 december van het academiejaar waarvoor de men zich wil inschrijven.

Meer informatie over het toelatingsonderzoek voor de graduaatsopleidingen kan worden teruggevonden op [toelatingsonderzoek.be](#).

Wie slaagt voor het toelatingsonderzoek, ontvangt een bewijs van slagen dat:

- toegang verleent tot het opleidingsniveau waarvoor het toelatingsonderzoek werd ontworpen (graduaats- of professionele bacheloropleidingen);
- geldig is bij alle hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen;
- in principe onbeperkt geldig is, al kan na vijf jaar een actualiseringsproef worden geëist;
- niet gelijkgesteld is aan en geen vervangend document is van een diploma van het secundair onderwijs.

Wie niet slaagt voor het toelatingsonderzoek, kan pas herkansen voor een volgend academiejaar.

Kandidaten die zich willen inschrijven op basis van een bewijs van slagen voor het toelatingsonderzoek, moeten, indien van toepassing, ook aan de taalvoorwaarde voldoen zoals beschreven in Art. 2.

## **Art. 7 Ingeschreven studenten die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden**

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat-studenten om, voorafgaand aan een inschrijving, na te gaan of zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Bij twijfel kunnen kandidaat-studenten hun vragen richten tot de dienst toelating van de hogeschool. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met [toelating@vives.be](mailto:toelating@vives.be).

Indien tijdens het academiejaar blijkt dat studenten niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, maar zich desondanks hebben ingeschreven, wordt de inschrijving geannuleerd. De studenten worden in dat geval geacht nooit te zijn ingeschreven en verliezen bijgevolg de reeds verworven credits. Het volledige studiegeld wordt terugbetaald, andere kosten gemaakt in het kader van de opleiding blijven echter ten laste van de studenten van wie de inschrijving werd geannuleerd.

Studenten die reeds zijn ingeschreven en van wie wordt vastgesteld dat slechts één module of niveau van de opleiding NT2 ontbreekt om het nodige taalattest voor te leggen, dienen zo snel mogelijk een inschrijvingsbewijs uit een erkend talentcentrum of CVO voor te leggen voor die ontbrekende module of het ontbrekende taalattest.

Studenten dienen uiterlijk op 31 mei van het academiejaar aan te tonen dat de module behaald is. Indien hier niet aan voldaan is, wordt de inschrijving alsnog geannuleerd en geldt het hierboven vermelde.

## **1.2. Inschrijvingsregels**

### **Art. 8 Algemeen**

Door de inschrijving aan VIVES wordt een overeenkomst gesloten met rechten en plichten voor beide partijen. Studenten kunnen – onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen voor het examencontract – een beroep doen op de diensten die VIVES aanbiedt, zowel voor de studies zelf als voor de randvoorwaarden. De rechten en plichten worden verder beschreven in 3.1.

De inschrijving van een student geldt voor één academiejaar, behoudens andersluidende bepalingen voor een bepaalde opleiding of een specifiek contract.

Studenten verbinden er zich toe elke wijziging in het adres onmiddellijk te melden aan VIVES. Doen de studenten dit niet, dan kan dit niet in het nadeel van VIVES worden gebruikt.

### **Art. 9 Inschrijven**

Studenten die zich voor het eerst inschrijven aan VIVES, zijn definitief ingeschreven wanneer zij:

- langskomen bij de studentenadministratie om de inschrijving te vervolledigen; of
- in de online inschrijvingstoepassing klikken op de knop 'ik wens me definitief online in te schrijven (bindend)'.

Voor studenten die herinschrijven, is de inschrijving definitief zodra de webtoepassing van de herinschrijving gefinaliseerd is.

## Art. 10 Inschrijven voor educatieve bachelor- en educatieve graduaatsopleidingen

Studenten die zich voor de eerste keer met een diplomacontract of diploma-examencontract inschrijven in de **educatieve bacheloropleidingen** moeten een geldig bewijs van deelname aan de door de overheid verplichte niet-bindende starttoets voor de lerarenopleiding indienen.

De starttoets is een verplicht initiatief van de Vlaamse overheid en wordt georganiseerd door de Vlaamse Hogescholenraad. Ze wordt aangeboden via het starttoetsplatform [vlaamsehogescholenraad.be/nl/starttoets](https://vlaamsehogescholenraad.be/nl/starttoets).

Alle studenten die starten in een educatieve opleiding leggen de starttoets Nederlands af op een hogeschoolcampus. Ze melden zich hiervoor aan via het platform en kiezen daar ook de locatie.

Voor studenten van de educatieve bachelor lager onderwijs omvat de starttoets daarnaast ook de onderdelen Frans en wiskunde. Ook voor deze onderdelen schrijven ze zich in via hetzelfde platform. Deze onderdelen Frans en wiskunde leggen toekomstige studenten van de educatieve bachelor lager onderwijs thuis online af.

Studenten kunnen de starttoets maar één keer afleggen. Na het afleggen van de starttoets ontvangen de studenten een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname is één academiejaar geldig. De studenten maken dus de versie die overeenstemt met het academiejaar waarvoor zij zich willen inschrijven.

Het deelnamecertificaat van de starttoets of het bewijs van vrijstelling van de starttoets moet worden bezorgd aan de dienst studentenzaken voor de start van het academiejaar of bij latere inschrijving binnen de 3 weken na de inschrijving. Indien studenten het bewijs van deelname of bewijs van vrijstelling niet kunnen voorleggen binnen deze termijn, zal VIVES de inschrijving annuleren.

Hogeschool VIVES kent standaard de volgende vrijstellingen toe aan studenten die:

- eerder al een start- of instaptoets Nederlands aflegden én toen effectief ingeschreven waren in een educatieve bacheloropleiding;
- eerder al een start- of instaptoets Frans aflegden én toen effectief ingeschreven waren in een educatieve bacheloropleiding;
- eerder al een start- of instaptoets wiskunde aflegden én toen effectief ingeschreven waren in een educatieve bacheloropleiding;
- een Nederlandstalig bachelordiploma behaalden, een Nederlandstalig diploma van een specifieke lerarenopleiding (SLO), of een Nederlandstalig diploma dat gelijkgesteld is met een bachelor- of masterdiploma (vrijstelling voor de starttoets Nederlands);
- eerder al een vrijstelling van deelname aan de starttoets ontvingen én toen effectief ingeschreven waren in een educatieve bacheloropleiding.

Alle voorwaarden zijn terug te vinden op [vlaamsehogescholenraad.be/nl/starttoets](https://vlaamsehogescholenraad.be/nl/starttoets).

Studenten die zich willen inschrijven in een educatieve bacheloropleiding maar de cesuur (10/20) voor het onderdeel Nederlands niet behaalden, volgen een verplicht remediëringstraject. De verplichte remediëring bestaat uit een online asynchroon traject. Hogeschool VIVES kan bindende voorwaarden opleggen aan studenten die de opgelegde verplichte remediëring niet volgden binnen de daartoe voorziene termijn.

Studenten die zich willen inschrijven in een educatieve bacheloropleiding lager onderwijs moeten bijkomend ook de cesuur (10/20) behalen voor het onderdeel wiskunde en Frans. Wanneer deze cesuur niet behaald wordt, moeten ze een verplicht remediëringstraject volgen zoals hierboven beschreven.

Studenten zijn standaard vrijgesteld van remediëring indien:

- zij een standaardvrijstelling verwerven van deelname aan de starttoets;
- zij de verplichte remediëring reeds volgden voor een bepaalde opleiding in een hogeschool en vervolgens wensen in te schrijven voor diezelfde opleiding in hogeschool VIVES op voorwaarde dat zij het bewijs hiervan leveren.

Tot de educatieve **graduaatsopleiding** worden de volgende kandidaten toegelaten:

- kandidaten met vijf jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak van de educatieve graduaatsopleiding;
- kandidaten met drie jaar professionele ervaring in het betrokken onderwijsvak van de educatieve graduaatsopleiding en een studiebewijs als vermeld in artikel II.176 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, of een beroepscertificaat van VDAB in het domein van het onderwijsvak.

Indien beroepsexpertise en vakkennis niet overeenstemmen en de kandidaat minder dan vijf jaar nuttige ervaring kan aantonen, maar zich toch wenst in te schrijven, is een assessment vereist.

Het studiegebied onderwijs van de hogeschool beoordeelt of aan de bovengenoemde voorwaarden van nuttige beroepservaring voldaan is. Tegen beslissingen over de erkenning van de nuttige beroepservaring kan een student een beroep instellen zoals bepaald in *Art. 108*.

## **Art. 11 Werkstudenten en werktrajecten**

Werkstudenten die zich inschrijven voor een door de overheid erkend werktraject moeten tijdens het inschrijvingsproces digitaal een verklaring op een in te vullen.

In de verklaring verstrekken studenten de volgende gegevens over hun werksituatie:

- of zij al dan niet beschikken over een bewijs van tewerkstelling in dienstverband met een omvang van ten minste 80 uur per maand of minstens de helft van een voltijdse opdracht zoals gebruikelijk in de betrokken sector;
- of zij al dan niet beschikken over een bewijs van uitkeringsgerechtigde werkzoekende en de opleiding kadert binnen het door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde traject naar werk;
- of zij al dan niet beschikken over een tweede cyclusediploma of masterdiploma.

## **Art. 12 Herinschrijving na een onderbreking van minstens 3 jaar**

Studenten die minstens drie academiejaren niet in een welbepaalde opleiding waren ingeschreven, worden opnieuw behandeld als studenten die zich voor het eerst voor de betrokken opleiding inschrijven. De verworven creditbewijzen en hun resultaten blijven behouden, net als de toegekende vrijstellingen, tenzij actualisering vereist is. Voor alle andere bepalingen in het reglement (toleranties, examenkansen, deelloverdrachten) worden de berekeningen opnieuw vanaf nul gestart.

## **1.3. Studiegeld**

## **Art. 13 Algemeen**

Alle studenten die zich een of meerdere keren inschrijven, betalen bij hun inschrijving eenmalig een vast bedrag, verhoogd met een bedrag per opgenomen studiepunt.

Het bedrag per opgenomen studiepunt verschilt naargelang de categorie waartoe de studenten behoren: beursstudent, niet-beursstudent of bijna-beursstudent. De vastgestelde bedragen zijn te vinden op de website van VIVES via [vives.be/nl/studeren/wat-kost-studeren](https://vives.be/nl/studeren/wat-kost-studeren) en voor de Engelstalige opleidingen via [vives.be/en/degree-students/tuition-fees](https://vives.be/en/degree-students/tuition-fees).

Na goedkeuring van het individuele studieprogramma wordt de factuur voor het studiegeld, op basis van het aantal opgenomen studiepunten, per e-mail bezorgd.

Voor de berekening van het studiegeld worden alle inschrijvingen van een student onder diploma- en/of creditcontract in eenzelfde academiejaar binnen VIVES beschouwd als één inschrijving, behalve voor de volgende inschrijvingen die steeds apart worden berekend: postgraduaatopleidingen en andere trajecten van permanente vorming die leiden tot een getuigschrift.

Wanneer een student gelijktijdig is ingeschreven in een bachelor-na-bacheloropleiding en in een opleiding via diploma- of creditcontract, wordt slechts één vast gedeelte van het studiegeld aangerekend. In dat geval hanteert VIVES het hoogste toepasselijke vaste bedrag.

Deelvrijstellingen voor een opleidingsonderdeel geven geen aanleiding tot vermindering van het studiegeld. Studenten moeten zich ook voor opleidingsonderdelen met deelvrijstellingen inschrijven.

#### **Art. 14 Studiegeld bij ontoereikend leerkrediet**

Voor studenten met onvoldoende, negatief of nul leerkrediet aan wie toelating wordt verleend, wordt een bijzonder studiegeld geheven voor het deel van de inschrijving waarvoor er onvoldoende leerkrediet is. Meer informatie hierover is terug te vinden op [vives.be/nl/studeren/wat-kost-studeren](https://vives.be/nl/studeren/wat-kost-studeren).

Voor beursstudenten met ontoereikend leerkrediet is er geen bijkomend studiegeld.

#### **Art. 15 Studiegeld bij combinaties van examencontracten met diploma- of creditcontracten**

Een examencontract leidt steeds tot een aparte inschrijving.

Een combinatie van een inschrijving met een diploma- en/of creditcontract en een inschrijving onder examencontract wordt als twee inschrijvingen beschouwd. Voor beide inschrijvingen zijn de bepalingen betreffende het studiegeld van toepassing.

#### **Art. 16 Studiegelden voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten**

Studenten uit de derde graad van het secundair onderwijs die zich met een creditcontract voor maximaal 12 studiepunten inschrijven, betalen 50% van het studiegeld van een beurstarifestudent.

#### **Art. 17 Aanrekening van forfaitaire en extra studiekosten**

Specifieke kosten van beperkte omvang voor het gebruik van goederen en de organisatie van specifieke evenementen kunnen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding. Indien dit het geval is, wordt hierover, in de mate van het mogelijke, vóór de start van het academiejaar duidelijkheid verschaft op de webpagina van de opleiding.

Bepaalde kosten worden op forfaitaire basis aangerekend via de factuur. Meer informatie over de forfaitaire en extra kosten is terug te vinden op [vives.be/nl/studeren/startpunt-tools/signpost-academic-software](https://vives.be/nl/studeren/startpunt-tools/signpost-academic-software).

#### **Art. 18 Studiegeld bij heroriëntering binnen de Associatie KU Leuven in hetzelfde academiejaar**

Bachelor- of graduaatsstudenten, met een inschrijving voor een diplomacontract, die uitschrijven binnen het academiejaar en zich daarna, binnen datzelfde academiejaar, inschrijven voor een bachelor- of graduaatopleiding met een diploma- of creditcontract aan een andere instelling van de Associatie KU Leuven (KU Leuven, LUCA, Odisee, Thomas More, UCLL of VIVES) ontvangen op verzoek bij uitschrijving een 'attest van uitschrijving/heroriëntering'. Met dit attest moeten de studenten bij inschrijving aan de nieuwe instelling het vast bedrag van het studiegeld niet meer betalen. Voor beursstudenten gaat het om het volledige (forfaitaire) bedrag van het studiegeld.

Dit attest kan alleen afgeleverd worden wanneer het vaste bedrag al aan de eerste instelling werd betaald.

## Art. 19 Uitschrijven en veranderen van studierichting

Studenten die zich willen uitschrijven, volgen de procedure op [vives.be/nl/studeren/uitschrijven](https://vives.be/nl/studeren/uitschrijven).

Voor studenten die hun studies stopzetten of veranderen van opleiding, kan het studiegeld worden terugbetaald of herberekend. De bedragen worden vermeld op de website van VIVES: [vives.be/nl/studeren/uitschrijven/uitschrijven-en-studiegeld](https://vives.be/nl/studeren/uitschrijven/uitschrijven-en-studiegeld).

Voor studenten die uitschrijven gedurende het **eerste** semester, gelden de volgende richtlijnen:

- Als studenten zich uitschrijven binnen de 4 weken na de start van het academiejaar, dan krijgen ze het volledige variabele bedrag per studiepunt terug. Als officiële startdatum van de onderwijsactiviteiten van academiejaar 2026-2027 geldt 21.09.2026. Voor wie na 21.09.2026 is ingeschreven, geldt de inschrijvingsdatum als startdatum voor de berekening van de terugbetaling.
- Als studenten uitschrijven tussen de 4 en 8 weken na de start van het academiejaar, dan krijgen ze de helft van het variabele bedrag per studiepunt terug voor de eerste-semester vakken en de jaarvakken. Het variabele bedrag voor de tweede-semester vakken krijgen ze volledig terug;
- Als studenten uitschrijven na acht weken, dan krijgen ze enkel het variabele bedrag voor de tweede-semester vakken terug.

Wanneer studenten uitschrijven gedurende het **tweede** semester, gelden de volgende richtlijnen:

- Als studenten uitschrijven binnen de 4 weken na de start van het tweede semester, dan krijgen ze het variabele bedrag per studiepunt terug voor de tweede-semester vakken. Als officiële startdatum van de onderwijsactiviteiten van het tweede semester van academiejaar 2026-2027 geldt 01.02.2027. Voor wie na deze datum is ingeschreven, geldt de inschrijvingsdatum als startdatum voor de berekening van de terugbetaling;
- Als studenten uitschrijven tussen de 4 en 8 weken na de start van het tweede-semester, dan krijgen ze de helft van het variabele bedrag per studiepunt terug voor de tweede-semester vakken;
- Als studenten uitschrijven na 8 weken, dan blijft het volledige studiegeld verschuldigd.

## Art. 20 Wanbetaling

Studenten verbinden zich ertoe het studiegeld te betalen voor de gekozen opleiding, evenals alle studentenfacturen die betrekking hebben op syllabi, administratiekosten, ICT-kosten, studiereizen, en dergelijke. De facturen moeten vóór hun vervaldatum worden betaald.

Eventuele onjuistheden op de factuur moeten schriftelijk gemeld worden voor de vervaldatum. De rekeningen worden geacht te zijn aanvaard vanaf het verstrijken van de vervaldatum. Meer informatie hierover is terug te vinden op [vives.be/nl/algemene-factuurvoorwaarden-vives](https://vives.be/nl/algemene-factuurvoorwaarden-vives).

Voor studenten die gedurende het jaar uitschrijven uit de opleiding of uitschrijven voor een of meer opleidingsonderdelen, blijven de gemaakte kosten (zoals cursusmateriaal, uitstappen, activiteiten, ...) verschuldigd.

## **§1 Minnelijke invordering**

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt de student/klant elektronisch (per e-mail) aangemaand om de betaling te voldoen. Vanaf de tweede aanmaning, die per e-mail én per post wordt verzonden, is van rechtswege een jaarlijkse interest van 7% verschuldigd boven op het factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van €20,00. Als de student/klant na de tweede aanmaning nog steeds in gebreke blijft, dan gaat de hogeschool over tot de gerechtelijke invordering.

## **§2 Gerechtelijke invordering**

Bij gebreke aan betaling na het doorlopen van de procedure tot minnelijke invordering, gaat de hogeschool over tot de gerechtelijke invordering. In voorkomend geval zijn alle administratieve en gerechtelijke kosten ten late van de student/klant en wordt de forfaitaire schadevergoeding verhoogd naar €100,00.

Wie het studiegeld na aanmaning niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt als wanbetaler geschorst als student en kan bijgevolg niet verder deelnemen aan de examens. Een eventuele herinschrijving is slechts mogelijk na het betalen van de verschuldigde bedragen voor de reeds afgewerkte periode. Deze bepaling geldt zowel voor een herinschrijving in VIVES Noord als in VIVES Zuid. Conform Art. 52 van het examenreglement worden noch studieattesten noch creditbewijzen afgeleverd.

## **1.4. Types contracten en trajecten**

## **Art. 21 Diplomacontracten, examencontracten en creditcontracten**

Bij hun inschrijving kiezen studenten voor één of meer van de onderstaande contracttypes:

- een diplomacontract met het oog op het behalen van een diploma;
- een creditcontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen;
- een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen (credit-examencontract). De opleiding bepaalt welke opleidingsonderdelen niet kunnen worden gevolgd in de vorm van een examencontract omwille van de specifieke werk- en evaluatievormen die ze vereisen. Naast de opleidingsonderdelen 'Stage', 'Bachelorproef' en 'Werkplekleren' die in alle opleidingen uitgesloten zijn van inschrijving onder examencontract, worden andere opleidingsonderdelen in voorkomend geval vermeld in de programmagids.

Studenten kunnen enkel een diploma of getuigschrift behalen als er een inschrijving is met een diplomacontract of met een diploma-examencontract.

Door de inschrijving wordt de keuze voor een type overeenkomst definitief.

Vanaf 15 maart is inschrijving allen nog mogelijk met een creditcontract.

## **Art. 22 Combinatiemogelijkheden van contracten**

Studenten kunnen zich gelijktijdig of opeenvolgend inschrijven met:

- meerdere diplomacontracten; meerdere examencontracten; meerdere creditcontracten voor verschillende opleidingen of opleidingsonderdelen;
- een diplomacontract in combinatie met een examencontract of een creditcontract, voor verschillende opleidingen of opleidingsonderdelen;
- een examencontract met een creditcontract voor verschillende opleidingen of opleidingsonderdelen.

Studenten kunnen echter niet tegelijkertijd een diplomacontract, examencontract en/of creditcontract combineren voor hetzelfde opleidingsonderdeel.

Studenten die het maximale aantal examenkansen hebben gekregen voor een opleidingsonderdeel binnen een bepaald contracttype kunnen geen bijkomende kansen meer krijgen voor dat opleidingsonderdeel via een wijziging van contracttype.

## Art. 23 Types trajecten

### §1 Modeltraject en opleidingsfasen

Elke opleiding waarvoor studenten zich met een diplomacontract of diploma-examencontract kunnen inschrijven, heeft ten minste één modeltraject, opgedeeld in opleidingsfasen.

### §2 Eerste inschrijving in een opleiding

Studenten die zich voor de eerste keer inschrijven in een **bacheloropleiding**, schrijven zich in voor het modeltraject met een studieomvang van 54 tot 66 studiepunten per academiejaar.

Deze verplichting geldt niet voor:

- studenten met een bijzonder statuut zoals bepaald in *Art. 103*;
- studenten die reeds een bachelor- of masterdiploma hebben behaald of een diploma dat daarmee gelijkwaardig wordt erkend;
- studenten die op grond van hun dossier een geïndividualiseerd traject verkregen;
- studenten met een graduaatsdiploma die inschrijven in een vervolgopleiding.

Voor **graduaatsopleidingen** kan de studieomvang per opleidingsfase, in functie van de doelgroep van de opleiding, kleiner zijn.

## 1.5. Het studieprogramma van de individuele student

### Art. 24 Samenstelling van het jaarprogramma voor de individuele student

Studenten stellen hun individueel jaarprogramma samen conform de algemene regels beschreven in dit onderwijs- en examenreglement en conform de specifieke regels die gelden voor de gekozen opleiding en/of de bijhorende opleidingsonderdelen, zoals beschreven in de programmagids.

Studenten leggen uiterlijk op 31 oktober het individuele jaarprogramma vast conform de voor de opleiding geldende regels. Studenten kunnen na die datum op eigen initiatief geen aanpassingen meer doen. De permanente onderwijscommissie keurt dit voorstel uiterlijk op 30 november goed of legt tegen die datum, in overleg met de student, een

ander individueel jaarprogramma vast. Vanaf 30 november zijn de gemaakte keuzes definitief.

Voor opleidingsonderdelen die alleen gedoceerd worden tijdens het tweede semester kunnen studenten in overleg met de ISP-verantwoordelijke tot uiterlijk 28 februari wijzigingen aan de gemaakte keuzes vastleggen. Studenten kunnen na die datum op eigen initiatief geen aanpassingen meer doen. De permanente onderwijscommissie keurt dit voorstel uiterlijk op 15 maart goed of legt tegen die datum, in overleg met de student, een ander individueel jaarprogramma vast. Vanaf 15 maart zijn de gemaakte keuzes definitief.

Wijzigingen van de gemaakte keuzes na 31 oktober of 28 februari worden niet meer toegelaten, tenzij op gemotiveerd verzoek en op voorwaarde dat de ISP-verantwoordelijke de motieven gegrond acht.

Studenten die zich inschrijven na 31 oktober, leggen hun jaarprogramma vast binnen de twee weken na de definitieve inschrijving. De ISP-verantwoordelijke keurt zo spoedig mogelijk het individueel jaarprogramma goed of legt in overleg met de student een ander programma vast.

VIVES behoudt zich het recht voor om studenten die hun ISP niet voor de uiterste data hebben ingediend, definitief uit te schrijven uit de opleiding met behoud van het vaste bedrag van het studiegeld.

Bij het samenstellen van het individuele jaarprogramma is het de verantwoordelijkheid van studenten om na te gaan of er voldoende mogelijkheden zijn om alle opleidingsonderdelen effectief te volgen.

Afwijkingen op het verplicht hernemen van de opleidingsonderdelen waarvoor studenten in een vorig academiejaar waren ingeschreven en waarvoor zij geen creditbewijs hebben behaald of waarvoor zij geen tolerantie hebben ingezet, kunnen niet worden toegestaan.

Studenten met beperkt leerkrediet leggen hun programma vast samen met de ISP-verantwoordelijke en/of studie- en trajectbegeleider.

## **Art. 25 Wijzigen van het jaarprogramma of uitschrijven voor opleidingsonderdelen of volledige opleiding**

### **§1 Uiterste data**

Het is niet mogelijk om zich uit te schrijven na 1 december voor jaaropleidingsonderdelen en opleidingsonderdelen die in het eerste semester zijn gestart of zodra de student een examenkans voor het betrokken opleidingsonderdeel heeft opgenomen.

Het is niet mogelijk om uit te schrijven na 15 maart voor opleidingsonderdelen die in het tweede semester zijn gestart of zodra de student een examenkans voor het betrokken opleidingsonderdeel heeft opgenomen.

## **§2 Gevolgen voor het studiegeld**

De datum van uitschrijving voor een opleidingsonderdeel heeft gevolgen voor het studiegeld. Zie de bepalingen in *Art. 19*.

## **§3 Gevolgen voor het leerkrediet**

De datum van uitschrijving voor een opleidingsonderdeel heeft voor bachelorstudenten ook gevolgen voor het leerkrediet.

### **Voor 1 december**

Bij een uitschrijving voor 1 december wordt studenten uitgeschreven met teruggave van leerkrediet voor alle opleidingsonderdelen met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor al resultaten werden vastgesteld.

### **Tussen 1 december en 15 maart**

Bij een uitschrijving tussen 1 december en 15 maart worden studenten uitgeschreven zonder teruggave van leerkrediet voor de opleidingsonderdelen die starten in het eerste semester en de opleidingsonderdelen die over het hele jaar gespreid zijn. Studenten worden uitgeschreven met teruggave van leerkrediet voor de opleidingsonderdelen die enkel betrekking hebben op het tweede semester, met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor al resultaten werden vastgesteld.

### **Na 15 maart**

Bij een uitschrijving na 15 maart, worden studenten uitgeschreven zonder teruggave van leerkrediet.

## **Bijzondere regeling voor generatiestudenten van de bacheloropleidingen**

Generatiestudenten die voor 1 december van opleiding veranderen (heroriënteren) krijgen het volledige ingezette leerkrediet terug voor opleidingsonderdelen waarvoor er nog geen examen afgelegd is.

Bij uitschrijven tussen 1 december en 15 maart krijgen studenten nog de helft van het leerkrediet terug voor opleidingsonderdelen waarvoor er nog geen examen afgelegd is van het eerste semester en van de opleidingsonderdelen die over het hele jaar gespreid zijn. Studenten worden uitgeschreven met teruggave van leerkrediet voor de opleidingsonderdelen die enkel betrekking hebben op het tweede semester.

Na 15 maart krijgen studenten geen leerkrediet meer terug.

Van opleiding veranderen voor 1 december betekent dat studenten voor 1 december zowel voor de eerste opleiding uitgeschreven zijn en voor de andere opleiding ingeschreven zijn. Als studenten zich uitschrijven voor 1 december voor de eerste opleiding, maar pas na 1 december (voor 15 maart) zich opnieuw inschrijven in de nieuwe opleiding, dan krijgen ze slechts de helft van het ingezette leerkrediet terug.

Deze regeling geldt alleen bij inschrijving met een diplomacontract. Wanneer studenten ingeschreven zijn met een creditcontract en willen uitschrijven, verliezen ze het ingezette leerkrediet.

### **§4 Gevolgen voor de decretale drempel**

Voor bachelorstudenten op wie het decretale drempelsysteem zoals bepaald in Art. 37 van toepassing is, blijft de inschrijving in de bacheloropleiding ook na uitschrijving uit de opleiding meetellen voor het bepalen van de termijn van twee academiejaren waarbinnen alle opleidingsonderdelen die behoren tot het drempelpakket moeten zijn behaald.

### **§5 Wijzigingen van het programma-aanbod door VIVES**

Wijzigingen van het programma-aanbod door VIVES hebben, behoudens overmacht, voor de bestaande inschrijvingsovereenkomsten ten vroegste uitwerking vanaf de aanvang van het academiejaar volgend op dat waarin de wijziging is goedgekeurd. VIVES zorgt voor passende overgangsbepalingen, zonder dat die overgangsbepalingen een onmiddellijke invoering van een programmahervorming uitsluiten.

## **Art. 26 Impact van een overstap van onderwijsinstelling op het voldoen aan de drempelwetgeving**

### **§1 Bij overstap voor het einde van het tweede inschrijvingsjaar**

Bij studenten die aan de drempelwetgeving moeten voldoen en die in de loop van de eerste twee academiejaren waarin zij ingeschreven zijn in de betrokken initiële bacheloropleiding overstappen van een andere onderwijsinstelling naar VIVES, zonder van opleiding, afstudeerrichting of onderwijsvak te veranderen, wordt het drempelpakket, indien nodig, instellingsoverschrijdend bepaald.

### **§2 Bij het bepalen van het instellingsoverschrijdend drempelpakket worden de volgende regels in acht genomen:**

#### **§2.1. Bij overstap in de loop van het eerste inschrijvingsjaar**

De drempelbeslissing zal uiterlijk aan het einde van de tweede inschrijving in de opleiding genomen worden door de instelling waar de student nog ingeschreven is. Indien nodig zullen de studiekeurmerken van de student aan de eerste instelling en VIVES samen bekeken worden om te bepalen of de student zijn drempel kan behalen. Aan de start van het tweede inschrijvingsjaar wordt dan bekeken welke opleidingsonderdelen het voorwerp uitmaken van het finale drempelpakket van de student. Daarbij wordt gekeken naar het aantal studiepunten dat de student in zijn eerste inschrijvingsjaar heeft opgenomen en wordt het aantal verworven studiepunten in het eerste inschrijvingsjaar daarvan afgetrokken. Ten belope van het resterende aantal studiepunten zal de trajectbegeleider voldoende overeenstemmende opleidingsonderdelen in het studieprogramma bij VIVES aanduiden die deel zullen worden van het finale drempelpakket van de student.

#### **§2.2. Bij overstap voor de start van het tweede inschrijvingsjaar**

Aan de start van het tweede inschrijvingsjaar wordt bekeken welke opleidingsonderdelen het voorwerp uitmaken van het finale drempelpakket van de student. Daarbij wordt gekeken naar het aantal studiepunten dat de student in zijn eerste inschrijvingsjaar in diezelfde opleiding heeft opgenomen en wordt het aantal verworven studiepunten in het eerste inschrijvingsjaar daarvan afgetrokken. Ten belope van het resterende aantal studiepunten zal de trajectbegeleider voldoende overeenstemmende opleidingsonderdelen in het studieprogramma bij VIVES aanduiden die deel zullen worden van het finale drempelpakket van de student.

### **§2.3. Bij overstap in de loop van het tweede inschrijvingsjaar**

De drempelbeslissing wordt genomen door de instelling waar de student nog ingeschreven is. Indien nodig zullen de studieprestaties van de student aan de eerste instelling en VIVES samen bekeken worden om te bepalen of een student zijn drempel behaalt.

## **1.6. Vrijstellingen, overname van examencijfers en creditbewijzen**

### **Art. 27 Vrijstelling of overname van examencijfers**

#### **§1 Vrijstellingen**

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om voor een opleidingsonderdeel of deel ervan examen af te leggen op basis van een creditbewijs, een studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid.

#### **§2 Aanvraag van een vrijstelling**

Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of jaaropleidingsonderdelen moeten uiterlijk op 31 oktober worden aangevraagd. Na die datum kunnen studenten zich niet meer beroepen op eerder behaalde creditbewijzen, andere studiebewijzen of attesten van bekwaamheid om hun individueel jaarprogramma aan te passen. Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester moeten uiterlijk op 28 februari worden aangevraagd.

Studenten registreren hun vrijstellingsaanvragen in de toepassing op KU Loket en verstrekken hierbij alle gevraagde documenten.

De goedkeuring van vrijstellingen vindt uiterlijk plaats samen met de goedkeuring van het individuele jaarprogramma, uiterlijk op 30 november voor het eerste semester en uiterlijk op 15 maart voor het tweede semester, met uitzondering van alternatieve opleidingsvormen.

Studenten die zich inschrijven na 31 oktober vragen uiterlijk twee weken na de toelating tot inschrijving eventuele vrijstellingen aan.

### §3 Vrijstelling: gevolgen

De vrijstelling kan betrekking hebben op een volledig opleidingsonderdeel of voor één of meerdere onderwijsleeractiviteiten van een opleidingsonderdeel. Vrijstellingen voor één of meer onderwijsleeractiviteiten van een opleidingsonderdeel geven geen aanleiding tot vermindering van het studiegeld. De student moet zich voor het volledige opleidingsonderdeel inschrijven en indien van toepassing leerkrediet inzetten.

Bij een verleende vrijstelling wordt het behaalde examencijfer niet opnieuw in rekening gebracht. In afwijking hiervan worden eerder behaalde examencijfers wel overgenomen en dus in rekening gebracht in de volgende gevallen:

- creditbewijzen behaald in de context van een creditcontract die daarna worden gevaloriseerd in een diplomacontract voor de opleiding waarin dezelfde opleidingsonderdelen zich situeren;
- identieke opleidingsonderdelen.

De omvang van de vrijstelling voor een opleidingsonderdeel wordt in beginsel gelijkgesteld aan het aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel waarvoor men vrijstelling verkrijgt, tenzij de vrijstellingsverantwoordelijke de omvang anders bepaalt. De omvang wordt uitgedrukt in gehele studiepunten.

### §4 Aanvraag van een bewijs van bekwaamheid

Studenten die menen aanspraak te kunnen maken op een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties (EVC) volgen de procedure die terug te vinden is op de website [vives.be/nl/studeren/ondersteuning/vrijstellingen](https://vives.be/nl/studeren/ondersteuning/vrijstellingen).

Met een bekwaamheidsbewijs voor een of meer (deel)competenties kunnen studenten in alle hogescholen van de Associatie KU Leuven terecht om vrijstellingen op basis van een EVC aan te vragen.

## Art. 28 Creditbewijs

### §1 Definitie en vastlegging

Creditbewijzen voor opleidingsonderdelen die deel uitmaken van een succesvol afgeronde opleiding worden opgenomen in het diplomasupplement van die opleiding.

Creditbewijzen voor studenten die de hogeschool verlaten zonder een bepaalde opleiding

af te ronden of zonder dat bepaalde individuele creditbewijzen in een opleiding werden gevaloriseerd, worden op verzoek van de student afgeleverd door de studentenadministratie. Studenten die nog beschikken over een actief account van de hogeschool kunnen de creditbewijzen ook steeds zelf ophalen via het studentenportaal KU Loket. Het creditbewijs wordt niet afgeleverd zolang de vereiste studiegelden niet zijn betaald.

De examencommissie kan met toepassing van 2.11 van het examenreglement beslissen dat studenten op grond van een begane onregelmatigheid geen creditbewijs verwerven. Uitzonderlijk kan ook worden beslist om vroeger behaalde creditbewijzen terug te vorderen.

## **§2 Verwerven van een creditbewijs**

Studenten verwerven een creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor zij overeenkomstig Art. 84 van het examenreglement geslaagd zijn, nadat de examencommissie het resultaat ervan definitief heeft vastgelegd. Dit gebeurt na elke examenperiode.

## **§3 Omvang van een creditbewijs**

Als studenten een vrijstelling hebben gekregen voor een deel van een opleidingsonderdeel, verkrijgen zij een creditbewijs voor het geheel als zij voor het examen van het resterende deel ten minste 10 op 20 hebben behaald, of volgens de criteria voor niet-numerieke beoordeling geslaagd zijn verklaard.

Een creditbewijs kan niet worden afgeleverd voor een deel van een opleidingsonderdeel.

## **§4 Geldigheid van een creditbewijs**

Een creditbewijs blijft onbeperkt geldig binnen de betrokken opleiding aan de instelling waar dit credit werd behaald. De hogeschool kan evenwel na verloop van vijf jaar, als de hogeschool substantiële verschillen kan aantonen tussen de competenties die de student volgens het creditbewijs heeft verworven en de beoogde competenties van een opleidingsonderdeel, de student opleggen om die substantiële verschillen te overbruggen door een of meer opleidingsonderdelen volledig of gedeeltelijk op te nemen. De voormelde termijn van vijf jaar wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand oktober die volgt op het academiejaar waarin het creditbewijs is verworven.

## **Art. 29 Beroepsmogelijkheid**

Tegen beslissingen over het verlenen en de omvang van een bewijs van bekwaamheid of een vrijstelling kan een student een beroep instellen zoals bepaald in *Art. 108*.

## **1.7. Algemene maatregelen van studievoortgang**

### **Art. 30 Aantal inschrijvingskansen**

Alle studenten hebben recht op een tweede inschrijving voor dezelfde opleidingsonderdelen waarvoor zij in een voorafgaand academiejaar waren ingeschreven en waarvoor zij geen creditbewijs behaalden.

### **Art. 31 Studieadvies**

Alle studenten hebben recht op studieadvies, behalve studenten die zijn ingeschreven met een examencontract.

Na elke bekendmaking van resultaten aan studenten, krijgen zij via het studievoortgangsdossier zicht op de globale studievoortgang in hun opleiding.

De studenten vernemen via hun studievoortgangsdossier wanneer zij een risico lopen om op termijn geweigerd te worden wegens tegenvallende studieresultaten, of wanneer zij definitief worden geweigerd voor verdere inschrijving en op welke gronden die weigering berust.

## **1.8. Maatregelen van studievoortgang voor graduaatstudenten**

### **Art. 32 Weigering van verdere inschrijving op basis van bindende voorwaarden**

Starters die op het einde van het academiejaar een studie-efficiëntie van minder dan 60% hebben, krijgen van de examencommissie bindende voorwaarden opgelegd. Deze voorwaarden houden ten minste in dat de studenten in het daaropvolgende academiejaar, als zij zich inschrijven voor dezelfde opleiding, een studie-efficiëntie moeten behalen van ten minste 60%.

De inschrijving voor een opleiding en de bijbehorende opleidingsonderdelen wordt geweigerd, ongeacht het contracttype, wanneer starters in het academiejaar dat volgt op het opleggen van bindende voorwaarden geen studie-efficiëntie van minstens 60% behalen.

Op gemotiveerd verzoek van de student kan de manager de bindende studievoorwaarde herroepen na advies van het opleidingshoofd en de studietrajectbegeleider.

Een weigering tot inschrijving geldt voor het eerstvolgende academiejaar en voor de opleiding waarvoor de student werd geweigerd.

## **1.9. Maatregelen van studievoortgang voor bachelorstudenten bij wie het drempeldecreet NIET van toepassing is**

### **Art. 33 Weigering van verdere inschrijving op basis van bindende voorwaarden**

Starters die op het einde van het academiejaar een studie-efficiëntie van minder dan 50% hebben, krijgen van de examencommissie bindende voorwaarden opgelegd. Deze voorwaarden houden ten minste in dat de studenten in het daaropvolgende academiejaar, als zij zich inschrijven voor dezelfde opleiding, een studie-efficiëntie moeten behalen van ten minste 50%.

De inschrijving voor een opleiding en de bijbehorende opleidingsonderdelen wordt geweigerd, ongeacht het contracttype, wanneer starters in het academiejaar dat volgt op het opleggen van bindende voorwaarden geen studie-efficiëntie van minstens 50% behalen.

Op gemotiveerd verzoek van de student kan de manager de bindende studievoorwaarde herroepen na advies van het opleidingshoofd en de studietrajectbegeleider.

Een weigering tot inschrijving geldt voor het eerstvolgende academiejaar en voor de opleiding waarvoor de student werd geweigerd.

### **Art. 34 Weigering van verdere inschrijving op grond van niet-slagen na voldoende examenkansen voor een bepaald opleidingsonderdeel**

#### **§1 Derde inschrijving**

Studenten die gedurende twee academiejaren niet slagen voor eenzelfde opleidingsonderdeel (of een door de opleiding in de ECTS-fiche als identiek gedefinieerd

opleidingsonderdeel), ongeacht het contracttype, worden een derde inschrijving geweigerd wanneer zij:

- niet ten minste 50% studie-efficiëntie hebben behaald voor hun individuele jaarprogramma's tijdens hun inschrijving voor de opleiding; of
- twee academiejaren na elkaar niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel waarvoor zij met een creditcontract waren ingeschreven; of
- twee opeenvolgende academiejaren niet zijn geslaagd, waarbij zij in het ene academiejaar waren ingeschreven voor een opleiding en een studie-efficiëntie van minder dan 50% behaalden, en in het andere academiejaar waren ingeschreven met een creditcontract.

## **§2 Vierde inschrijving**

Aan studenten die gedurende drie academiejaren niet slagen voor eenzelfde opleidingsonderdeel (of een door de opleiding in de ECTS-fiche als identiek gedefinieerd opleidingsonderdeel), ongeacht het contracttype, wordt een vierde of daaropvolgende inschrijving voor de opleiding geweigerd.

### **Art. 35 Duur van de weigering**

Een weigering op grond van bindende voorwaarden of van niet-slagen na voldoende examenkansen geldt voor het eerstvolgende academiejaar.

Op gemotiveerd verzoek van de student bij de manager kan hiervan worden afgeweken.

### **Art. 36 Weigering op grond van een onvoldoende leerkrediet**

Studenten die onvoldoende leerkrediet hebben om een bacheloropleiding aan te vangen of af te werken:

- Worden toegelaten tot inschrijving of herinschrijving voor een opleiding als hun leerkrediet hoger is dan nul, onverminderd de interne studievoortgangsmatregelen (weigering op grond van bindende voorwaarden of voldoende examenkansen) en voor maximaal het aantal studiepunten waarvoor zij nog leerkrediet hebben;
- Worden niet toegelaten tot inschrijving of herinschrijving voor een opleiding als hun leerkrediet lager is dan of gelijk is aan nul.

Dit geldt niet voor studenten die zich inschrijven voor een educatieve bacheloropleiding indien de studenten al beschikken over een bachelordiploma.

De manager kan, op advies van de studietrajectbegeleider en na evaluatie van het reeds afgelegde studieparcours en de mogelijke kansen om de opleiding succesvol af te ronden, toch toelating geven om méér studiepunten op te nemen dan het aantal waarvoor de studenten nog leerkrediet hebben of, als de studenten geen leerkrediet meer hebben, de opleiding toch aan te vatten of verder te zetten. In dat geval zullen zij bij toelating voor het gedeelte van de inschrijving waarvoor zij niet meer over leerkrediet beschikken, het decretaal bepaalde maximale studiegeld moeten betalen. Op gemotiveerd verzoek van de student bij de manager kan hiervan worden afgeweken.

#### **1.10. Maatregelen van studievoortgang voor bachelorstudenten bij wie het drempeldecreet WEL van toepassing is**

Als studenten na een eerste inschrijving geen creditbewijs of deliberatiecijfer hebben verworven of geen tolerantie hebben ingezet voor alle opgenomen opleidingsonderdelen moeten zij deze bij een tweede inschrijving in een volgend academiejaar in dezelfde opleiding verwerven. Deze bepaling blijft gelden ook wanneer studenten een keuzeopleidingsonderdeel bij een tweede inschrijving hebben vervangen door een ander keuzeopleidingsonderdeel. Deze bepaling geldt niet wanneer studenten van afstudeerrichting veranderen.

#### **Art. 37 Weigering van verdere inschrijving op basis van niet-behalen van de decretale drempel**

Als studenten na een tweede inschrijving geen creditbewijs of deliberatiecijfer hebben verworven of geen tolerantie hebben ingezet voor alle opgenomen opleidingsonderdelen binnen het drempelpakket kunnen zij zich niet opnieuw inschrijven in de desbetreffende opleiding.

#### **Art. 38 Weigering van verdere inschrijving op grond van niet-slagen na voldoende examenkansen voor een bepaald opleidingsonderdeel na het behalen van de decretale drempel**

## **§1 Derde inschrijving**

Studenten die gedurende twee academiejaren niet slagen voor eenzelfde opleidingsonderdeel (of een door de opleiding in de ECTS-fiche als identiek gedefinieerd opleidingsonderdeel), ongeacht het contracttype, worden geweigerd voor verdere inschrijving voor de opleiding wanneer zij:

- niet ten minste 50% studie-efficiëntie hebben behaald voor hun individuele jaarprogramma's tijdens hun inschrijving voor de opleiding; of
- twee academiejaren na elkaar niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel waarvoor zij met een creditcontract waren ingeschreven; of
- twee opeenvolgende academiejaren niet zijn geslaagd, waarbij zij in het ene academiejaar waren ingeschreven voor een opleiding en een studie-efficiëntie van minder dan 50% behaalden, en in het andere academiejaar waren ingeschreven met een creditcontract.

## **§2 Vierde inschrijving**

Studenten die gedurende drie academiejaren niet slagen voor eenzelfde opleidingsonderdeel (of een door de opleiding in de ECTS-fiche als identiek gedefinieerd opleidingsonderdeel), ongeacht het contracttype, worden geweigerd voor een vierde of daaropvolgende inschrijving voor de opleiding.

## **Art. 39 Duur van de weigering in het kader van de decretale drempel**

Een weigering op grond van bindende voorwaarden geldt voor de eerstvolgende zes academiejaren of tot het behalen van een diploma van een andere opleiding in het hoger onderwijs.

De weigering tot inschrijving geldt voor de betrokken initiële bacheloropleiding in VIVES en voor elke opleiding die in de Databank Hoger Onderwijs geregistreerd is met dezelfde opleidingscode en aangeboden wordt door VIVES of een andere instelling in Vlaanderen.

## **Opheffing van de weigering**

Studenten die in een andere instelling een weigering tot verdere inschrijving in een bepaalde opleiding hebben opgelopen wegens het niet behalen van de decretale drempel, en die bijzondere individuele omstandigheden willen invoeren om de weigering

op te heffen, moeten de procedure volgen bij de instelling waar ze de weigering hebben opgelopen. Alleen indien die instelling beslist om de weigering op te heffen, kan de student zich voor de betrokken opleiding inschrijven in VIVES.

#### **Art. 40 Duur van de weigering na niet-slagen na voldoende examenkansen na het behalen van de drempel**

Een weigering op grond van niet-slagen na voldoende examenkansen geldt voor het eerstvolgende academiejaar.

Op gemotiveerd verzoek van de student kan de manager hiervan afwijken.

#### **Art. 41 Weigering op grond van een onvoldoende leerkrediet**

Een student die onvoldoende leerkrediet heeft om een bacheloropleiding aan te vangen of af te werken:

- wordt toegelaten tot inschrijving of herinschrijving voor een opleiding als zijn leerkrediet meer is dan nul, onverminderd de interne studievoortgangsmatregelen (weigering op grond van bindende voorwaarden of voldoende examenkansen) en voor maximaal het aantal studiepunten waarvoor hij nog leerkrediet heeft;
- wordt niet toegelaten tot inschrijving of herinschrijving voor een opleiding als zijn leerkrediet lager of gelijk aan nul is.

Dit geldt niet voor een student die zich inschrijft voor een educatieve bacheloropleiding indien de student al beschikt over een bachelordiploma.

De manager kan, op advies van de studietrajectbegeleider en na evaluatie van het reeds afgelegde studieparcours en de mogelijke kansen om de opleiding succesvol af te ronden toch toelating geven om méér studiepunten op te nemen dan het aantal waarvoor de student nog leerkrediet heeft of, als de student geen leerkrediet meer heeft, de opleiding toch aan te vatten of verder te zetten. In dat geval zal hij bij toelating voor het gedeelte van de inschrijving waarvoor hij niet meer beschikt over een leerkrediet, het decretaal bepaalde maximum studiegeld moeten betalen. Op gemotiveerd verzoek bij de manager kan hiervan worden afgeweken.

#### **Art. 42 Beroep**

Tegen een maatregel van studievoortgangsbewaking kan een student een beroep instellen zoals bepaald in *Art. 108*.

## **2. Examenreglement**

### **2.1. Algemene bepalingen**

#### **Art. 43 Doelstellingen**

Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de examens aan VIVES moeten waarborgen. De taak van de examinerator bestaat erin om na te gaan of studenten de leerresultaten hebben behaald en bijgevolg over de competenties beschikken die vereist worden ten aanzien van een bepaald opleidingsonderdeel. De examencommissie heeft tot taak na te gaan of studenten ten aanzien van de opleiding of het geheel van opleidingsonderdelen de leerresultaten hebben behaald en bijgevolg over de competenties beschikken die noodzakelijk worden geacht om daarvoor te slagen.

Elk examen dient zo te worden georganiseerd dat studenten ten volle de kans krijgen de voor het opleidingsonderdeel vereiste competenties te bewijzen. Dit vraagt van de examinerator, en van alle ter zake bevoegde organen, een constante zorg om voor elk opleidingsonderdeel een optimaal georganiseerd examen te garanderen.

Studenten worden geacht de procedures in dit reglement te respecteren.

### **2.2.Organisatie van de examens**

#### **Art. 44 Examenperiodes**

Binnen een examenperiode plannen opleidingen de examens in via een examenplanning. Elke examenperiode wordt afgesloten met een zitting van de examencommissie en een officiële bekendmaking van de examenresultaten.

In uitzonderlijke individuele gevallen kan de examencommissie beslissen een examenperiode open te houden. Voor de laatste examenperiode van het academiejaar kan dit evenwel niet later dan 30 september.

Voor studenten in een uitwisselingsprogramma van wie de resultaten van het afgelopen academiejaar nog niet beschikbaar zijn, kan uitzonderlijk ook na 30 september nog een beslissing worden genomen.

#### **Art. 45 Deelexamens**

Een opleiding kan beslissen dat over opleidingsonderdelen die over twee semesters worden georganiseerd, aan het einde van elk semester een deexamen wordt afgenomen. Deze beslissing wordt opgenomen in de programmagids.

### **Art. 46 Deelevaluaties en permanente evaluatie**

De permanente onderwijscommissie kan voor een volledig opleidingsonderdeel een vorm van permanente evaluatie goedkeuren.

Hierbij wordt in elk geval in de programmagids verduidelijkt onder welke aangepaste vorm een tweede examenkans wordt aangeboden, of wordt desgevallend duidelijk vastgelegd dat geen tweede examenkans mogelijk is.

### **Art. 47 Proefexamens**

De resultaten van proefexamens georganiseerd ter oriëntering van de eerstejaarsstudenten van een opleiding, worden niet verrekend in de eindresultaten.

### **Art. 48 Tijd en plaats**

Examens worden in principe uitsluitend georganiseerd binnen de examenplanning zoals vastgelegd in *Art. 44*.

Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk in de volgende gevallen:

- bij overmacht;
- voor studenten die overeenkomstig *Art. 51 en Art. 58* toelating hebben om examens buiten de examenplanning af te leggen.

Alle examens worden afgenomen op een locatie aangeduid door VIVES, behalve:

- Bij overmacht vast te stellen door de ombuds;
- In het geval van specifieke werkvormen of opleidingsvormen;
- Examens georganiseerd in het kader van en volgens de afspraken in afstandsonderwijs.

### **Art. 49 Bijwonen van een mondeling examen**

Studenten die dit wensen kunnen een waarnemer het mondelinge examen laten bijwonen. De waarnemer kan geen student zijn die dat opleidingsonderdeel in dat academiejaar moet afleggen of een student die in datzelfde academiejaar door de betrokken examinerator moet worden ondervraagd. De waarnemer kan evenmin een bloed- of aanverwant tot in de vierde graad zijn of met de student samenwonen. De studenten verwittigen ten minste zeven dagen voor een examen de voorzitter van de examencommissie en de ombuds; deze laatste brengt de betrokken examinerator tijdig op de hoogte. De waarnemer kan enkel schriftelijke notities nemen.

De examinerator kan in overleg met de voorzitter van de examencommissie een lid van het onderwijzend personeel vragen een examen bij te wonen.

## **Art. 50 Examenplanning**

De examenplanning wordt ten minste vier weken vooraf aan de studenten meegedeeld.

In geval van permanente evaluatie worden de tijdstippen van evalueren afzonderlijk schriftelijk meegedeeld aan de studenten.

Voor studenten met een bijzondere regeling wegens individuele omstandigheden gelden de bepalingen in *Art. 58*.

Examinatoren en studenten houden zich strikt aan de vastgelegde examenplanning. Examens kunnen enkel om zwaarwichtige redenen verplaatst worden. De ombuds oordeelt soeverein over verplaatsingen binnen de examenperiode en treft in dit geval een nieuwe regeling.

Studenten worden op de hoogte gebracht van de namen van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie en van de ombudsen.

## **Art. 51 Bijzondere regeling voor 'afstudeerders'**

Studenten kunnen een aanvraag doen om één of meerdere examens vervroegd af te leggen, met het doel vroeger af te studeren dan voorzien bij een standaard examenplanning, met name op een eerstvolgend tijdstip waarop examenresultaten voor de betrokken opleiding officieel via het studievoortgangsdossier worden meegedeeld.

Een positieve beslissing impliceert dat studenten examens over opleidingsonderdelen die geprogrammeerd zijn in een latere examenperiode of gespreid zijn over het academiejaar, vervroegd in een eerdere examenperiode afleggen. Indien zij het examen toch niet afleggen in die eerdere examenperiode, impliceert dit een verloren examenkans.

De ombuds kan toestaan dat studenten een vervroegde tweede examenkans opnemen voor opleidingsonderdelen waarvoor zij bij de eerste examenkans geen credit behaalden

en die zij moeten hernemen of wensen te hernemen. Studenten kunnen deze toestemming aanvragen wanneer zij voldoen aan al de volgende voorwaarden:

- Zij kunnen afstuderen na die examenperiode: zij hernemen alle examens waarvoor geen credit werd behaald of tolerantie werd ingezet.
- Zij hebben bij de eerste examenkans deelgenomen aan alle examens of waren gewettigd afwezig.

Studenten vragen dit schriftelijk aan bij de ombuds.

In het geval van een individuele verplaatsing van een examen kan de vorm van een examen anders zijn dan vastgelegd.

## **2.3.Deelname aan de examens**

### **Art. 52 Voorwaarde om aan examens deel te nemen**

#### **§1 Studiegeld voldaan**

Studenten kunnen slechts deelnemen aan een examen als zij het verschuldigde studiegeld voor de vervaldatum betaald hebben of daarvoor een regeling hebben getroffen via de dienst STUVO van VIVES. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, wordt de inschrijving geschorst. Zolang de schorsing niet herroepen wordt, krijgen de studenten geen toegang tot de digitale leeromgeving en worden zij niet toegelaten tot het afleggen van examens. Wanneer studenten eventueel al resultaten hebben behaald, worden deze als niet bestaande beschouwd en ontvangen de studenten geen creditbewijs voor de betrokken opleidingsonderdelen.

#### **§2 Ingeschreven zijn voor het opleidingsonderdeel**

Het opleidingsonderdeel moet opgenomen zijn in het individueel jaarprogramma van studenten en zij mogen voor het betrokken examen geen credit hebben behaald, noch een deelopdracht.

Studenten die toch deelnemen aan examens waarvoor zij niet ingeschreven zijn, kunnen geen examencijfer krijgen. Het examen wordt als nietig beschouwd.

#### **§3 Verplichtingen per opleidingsonderdeel**

De deelname aan een examen kan uitzonderlijk onderworpen zijn aan voorwaarden zoals voldoende aanwezigheid met betrekking tot praktische onderdelen, voldoende deelname aan groepsverplichtingen of het (tijdig) indienen van werkstukken indien deelname/aanwezigheid een didactische meerwaarde heeft of het werkstuk deel uitmaakt van het examen en mits goedkeuring door de POC. Elke opleiding vermeldt duidelijk in de programmagids voor welke opleidingsonderdelen dit het geval is en wat de weerslag is van het niet naleven van deze voorwaarden op de examenbeoordeling. De examencommissie kan bepalen dat studenten die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden een nulscore of een “niet geslaagd” krijgen voor het betrokken opleidingsonderdeel of een deel ervan zoals verder uitgelegd in Art. 75.

#### **§4 Controle van de identiteit**

Studenten moeten op het examen hun identiteit kunnen bewijzen aan de hand van een studentenkaart en/of identiteitskaart. Studenten die daarom verzoeken, ontvangen een bewijs van deelname aan het examen.

#### **Art. 53 Beperkingen inzake deelname**

Studenten mogen per academiejaar over eenzelfde opleidingsonderdeel of gedeelte van een opleidingsonderdeel maximaal tweemaal een examenkans opnemen, welke ook de contracten zijn die zij eventueel samen of opeenvolgend hebben aangegaan. Een overstap tussen dag- en afstandsonderwijs tijdens het academiejaar leidt niet tot een extra examenkans. Een eerste examenkans die niet opgenomen wordt voor eind juni, wordt beschouwd als een niet-afgelegd examen.

Een niet-afgelegd examen wordt beschouwd als een opgenomen examenkans, onverminderd Art. 56 van dit reglement.

De programmagids vermeldt de opleidingsonderdelen waarover de studenten op grond van de aard van dat onderdeel slechts eenmaal per jaar kunnen worden geëxamineerd.

#### **Art. 54 Hernemen van examens na de eerste examenkans**

Voor ieder examen wordt standaard een tweede examenkans georganiseerd. De opleiding kan ervoor kiezen om een tweede examenkans reeds in een eerdere examenperiode dan gepland, mogelijk te maken.

Vóór aanvang van de tweede examenkans:

- Moeten de scores van alle onderwijsleeractiviteiten van het opleidingsonderdeel gepubliceerd zijn;
- Moeten studenten kennis hebben genomen van het examenresultaat van de eerste examenkans via het studievoortgangsdossier;
- Mogen studenten hiervoor geen tolerantie hebben ingezet;
- Moeten studenten de mogelijkheid hebben gehad nabespreking te genieten;
- Moet de periode waarbinnen intern beroep kan worden ingesteld overeenkomstig Art. 108, verstreken zijn.

Voor afstudeerders kan de ombuds een uitzondering toelaten, zoals bepaald in Art. 51.

### **Art. 55 Inhalen van examens uit een bepaalde examenperiode binnen het academiejaar**

Studenten die om een zwaarwichtige reden niet kunnen deelnemen aan een examen tijdens een bepaalde examenperiode, kunnen vragen om hierover in een volgende examenperiode binnen het lopende academiejaar examen af te leggen. De voorzitter van de examencommissie beslist, na advies van de ombuds, en legt na overleg met de examinerator de examenvorm vast.

### **Art. 56 Afwezigheid**

Bij afwezigheid op een examen brengen studenten de ombuds en in geval van afstandsonderwijs ook het examencentrum hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Enkel afwezigheden bij examens, stages of andere onderwijsactiviteiten met verplichte deelname of aanwezigheid worden als gewettigd beschouwd indien zij het gevolg zijn van ziekte of ongeval, gestaafd door een medisch attest, of van overmacht, te beoordelen door de ombuds of toegestaan door de voorzitter van de examencommissie.

Een medisch attest moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Een medisch attest voor meerdere dagen afwezigheid is gedateerd op de eerste dag van de afwezigheid, tenzij de student aantoont dat een consultatie op die dag redelijkerwijze niet mogelijk was.
- Een ingescande versie van het medisch attest wordt aanvaard; het origineel kan te allen tijde worden opgevraagd.

- Medische attesten die opgesteld zijn na de periode van afwezigheid worden niet aanvaard.
- Zogenaamde dixit-attesten, waarbij de arts zich uitsluitend baseert op de verklaring van de student zonder medische vaststelling, worden niet aanvaard.

Bij gewettigde afwezigheid kunnen studenten voor de duur van het attest niet deelnemen aan onderwijs- of evaluatieactiviteiten.

Voor zover organisatorisch mogelijk wordt per examen één inhaalmoment voorzien. In uitzonderlijke gevallen kan, mits akkoord van de ombuds en indien organisatorisch haalbaar, een bijkomend inhaalmoment worden toegestaan indien de student ook op het eerste inhaalmoment gewettigd afwezig was of gelijktijdig moest deelnemen aan een ander inhaalexamen.

Bij ongewettigde afwezigheid vervalt de mogelijkheid tot een inhaalmoment.

## **Art. 57 Teruggave leerkrediet bij overmacht**

Studenten die zich in een overmachtssituatie bevonden waardoor zij niet konden deelnemen aan alle of een gedeelte van de examens voor de opleidingsonderdelen waarvoor zij in een academiejaar studiepunten opgenomen hebben, kunnen een verzoek indienen om de opgenomen studiepunten die betrekking hebben op de opleidingsonderdelen waarover studenten geen examen hebben kunnen afleggen, terug toe te voegen aan hun leerkrediet.

Studenten dienen hiervoor een verzoek in bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Het verzoek wordt ingediend uiterlijk binnen een termijn van drie jaar die ingaat op 1 september van het academiejaar waarop het verzoek betrekking heeft.

## **2.4. Afwijkende examenregelingen**

### **Art. 58 Bijzondere regelingen in individuele omstandigheden**

Op grond van uitzonderlijke individuele omstandigheden (zoals een ernstige medische reden of een erkende religieuze feestdag) en bij studenten met een erkend statuut voor onderwijs- en examenfaciliteiten zoals bepaald in Art. 101 kan de examenplanning aangepast worden. Met behoud van het modeltraject of geïndividualiseerd traject, kan een spreiding van examens tussen verschillende examenperiodes toegestaan worden. De

spreidingsmogelijkheden worden vastgelegd door de voorzitter van de examencommissie en studenten kunnen hiervan verder niet op eigen initiatief afwijken.

Het toestaan van examenspreiding impliceert echter niet automatisch de mogelijkheid voor afwijkingen van uitdrukkelijk verplicht gestelde aanwezigheden of van de gebruikte werk- en examenvormen. Waar dit uitzonderlijk toch nodig blijkt, wordt met de betrokken ombuds een concrete regeling uitgewerkt.

Aanvragen worden ingediend bij de ombudspersoon uiterlijk één week na bekendmaking van de examenplanning.

## **2.5. Examens afgelegd in een andere opleiding of instelling**

### **Art. 59 Tijdstip en plaats van examens**

Wanneer studenten opleidingsonderdelen volgen in een andere opleiding of aan een andere binnen- of buitenlandse instelling van hoger onderwijs, wordt het examen over deze opleidingsonderdelen afgenomen op het tijdstip, de plaats en onder de voorwaarden bepaald door die opleiding of de betrokken instelling.

### **Art. 60 Beraadslaging**

Indien nodig wordt het resultaat van een examen afgelegd aan een andere instelling van hoger onderwijs, onder toezicht van de beperkte examencommissie omgezet overeenkomstig de ECTS-richtlijnen. Studenten zijn voor hun vertrek geïnformeerd over de omzettingsregels.

### **Art. 61 Vervanging door een equivalent opleidingsonderdeel**

De voorzitter van de examencommissie kan studenten die geen creditbewijs behaalden voor een opleidingsonderdeel, omdat zij daarvoor niet slaagden in het examen dat zij aflegden aan een andere binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, toestemming verlenen om in een volgende examenperiode van hetzelfde academiejaar aan VIVES examen af te leggen voor een equivalent opleidingsonderdeel. Dit geldt enkel indien studenten niet de mogelijkheid hebben om binnen het academiejaar een tweede examenkans te benutten in de andere instelling.

## **2.6. Ombuds**

### **Art. 62 Opdracht, aanstelling en beschikbaarheid**

De ombuds bemiddelt tussen examinatoren en studenten. De ombuds moet een bemiddelingsrol in volle onafhankelijkheid kunnen vervullen.

Per opleiding of afstudeerrichting wordt in elk academiejaar door de groepsdirecteur, na advies van de permanente onderwijscommissie, ten laatste op 15 september een lid van het onderwijzend personeel of een ander personeelslid met relevante ervaring in onderwijsmateries tot ombuds en een ander tot plaatsvervangende ombuds aangesteld, die deze functie uitoefenen gedurende alle examenperiodes van dat academiejaar. De groepsdirecteur treft bij de aanstelling ook een regeling voor de administratieve ondersteuning van de ombuds.

### **Art. 63 Bevoegdheden en betwistingen**

Waar nodig bemiddelt de ombuds over de datum, plaats, vormen en voorwaarden waarin een examen wordt afgelegd, onverminderd de in andere artikels vastgelegde specifieke bevoegdheden.

Om die taak naar behoren te kunnen vervullen, heeft de ombuds, ook vóór de beraadslaging van de examencommissie, vanuit de bemiddelingsrol recht op inlichtingen betreffende elk examen. De ombuds vervult deze taak in uiterste discretie.

De ombuds is geen lid van de examencommissie, maar neemt met raadgevende stem deel aan de beraadslagingen. De ombuds neemt ook als waarnemer deel aan de besprekingen in de beperkte examencommissie.

De groepsdirecteur waakt over de bevoegdheid en de onafhankelijkheid van de ombuds. Betwistingen omtrent de bevoegdheid van de ombuds of omtrent diens onafhankelijkheid kunnen op elk moment door de ombuds en door elke examinator worden voorgelegd aan de directeur Onderwijs en Studenten die omtrent de betwisting een beslissing neemt.

### **Art. 64 Onverenigbaarheid**

De ombuds mag in geen geval de studenten voor wie deze optreedt als ombuds zelf evalueren. Indien uitzonderlijk de ombuds toch voor een opleidingsonderdeel aan de evaluatie van een student heeft meegewerkt, treedt de plaatsvervangende ombuds voor deze student in de plaats.

## **Art. 65 Verslag**

Na de laatste examenperiode van elk academiejaar bezorgt de ombuds de voorzitter van de permanente onderwijscommissie een verslag over de werkzaamheden. Deze verslagen worden bij het begin van het volgende academiejaar in de permanente onderwijscommissie besproken.

## **2.7. Verloop van de examens**

### **Art. 66 Examinator**

Elk examen of deel van een examen wordt afgenomen door de titularissen van het opleidingsonderdeel of door examinatoren die geen titularis zijn, voor zover zij betrokken waren bij de onderwijsleeractiviteit. De titularis of de coördinator, als er meerdere titularissen zijn, blijft volledig verantwoordelijk voor de eindbeoordeling.

Examens over opleidingsonderdelen of onderwijsleeractiviteiten die gedoceerd werden door gastdocenten, worden bij hun afwezigheid afgenomen door een andere examinator, aangewezen door de voorzitter van de examencommissie.

Een externe deskundige die deelneemt aan de beoordeling van een student voor een opleidingsonderdeel, kan nooit als eindverantwoordelijke voor een opleidingsonderdeel optreden.

In geval van bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad tussen studenten en een examinator, in geval van samenwonen van studenten en een examinator of in geval van overmacht in hoofde van de examinator, verzoekt de examinator de voorzitter van de examencommissie een plaatsvervanger aan te wijzen.

### **Art. 67 Informatie vóór de examens en inleveringstermijn van werkstukken**

De ECTS-fiche geeft voor elk opleidingsonderdeel gedetailleerde informatie over de inhoud en de doelstellingen ervan, de evaluatiematerie en de wijze van evalueren, inclusief de weging van eventuele onderdelen waarvoor een deelcijfer wordt toegekend, inclusief de scoringsmethode bij meerkeuzevragen (nl. hogere cesuur of geen correctie voor gokken) en inclusief de gevolgen van het niet deelnemen aan een onderdeel van de evaluatie. Indien, uitzonderlijk, de evaluatiemethoden verschillen tussen de examenperiodes, wordt dit in de ECTS-fiche meegedeeld.

De directieraad kan beslissen dat de evaluatievorm zoals vastgelegd in de ECTS-fiche moet gewijzigd worden ingevolge dringende maatregelen van de overheid. In dat geval wordt de gewijzigde evaluatievorm via het elektronisch leerplatform bekend gemaakt binnen een redelijke termijn, die wordt afgesproken met de betrokken STUW (studentenraad).

Wanneer er voor het indienen van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd en studenten om gegronde redenen voorzien een bepaalde termijn niet te kunnen respecteren, nemen zij voor de aangegeven vervaldatum contact op met de titularis die een nieuwe inleveringstermijn kan bepalen.

De opleiding bepaalt in de ECTS-fiche de sanctie indien een inleveringstermijn niet gerespecteerd wordt.

## **Art. 68 Niet-naleven van contractuele verplichtingen bij stage of werkplekieren**

### **§1**

De student mag de stage of het werkplekieren niet aanvatten indien de vereiste contractuele documenten, zoals de stageovereenkomst, de overeenkomst tot werkplekieren of andere overeenkomsten met VIVES en/of derden, niet rechtsgeldig werden ondertekend of niet volledig in orde is vóór de door de opleiding bepaalde datum.

Indien de student deze documenten binnen een redelijke termijn in orde te brengt, kan het opleidingshoofd beslissen dat de stage of het werkplekieren alsnog mag worden aangevat.

### **§2**

Wanneer de student herhaaldelijk of op ernstige wijze de verplichtingen voortvloeiend uit het OER, de stageovereenkomst, de overeenkomst tot werkplekieren of een andere overeenkomst met VIVES en/of derden niet naleeft, kan de overeenkomst worden stopgezet.

### **§3**

In dat geval krijgt de student voor het betrokken deel van het opleidingsonderdeel een nul.

## §4

In de gevallen bedoeld in dit artikel heeft de student in het betrokken academiejaar geen recht op een alternatieve opdracht.

## Art. 69 Onderbreking of weigering van stage of werkplekieren

### §1

Indien tijdens de stage of het werkplekieren blijkt dat de student manifest ongeschikt gedrag vertoont voor de uitoefening van het beroep, kan de stage of het werkplekieren tijdelijk of definitief worden onderbroken in dat academiejaar.

De examencommissie beslist, op basis van het dossier, of en onder welke bindende voorwaarden de student de stage of het werkplekieren kan hervatten binnen datzelfde academiejaar.

### §2

Indien uit de gegevens van het dossier blijkt dat een nieuwe inschrijving voor de stage of het werkplekieren redelijkerwijze geen positief resultaat zal opleveren, kan de examencommissie de student van wie de stage of het werkplekieren voortijdig werd onderbroken of beëindigd, de herinschrijving in het betrokken opleidingsonderdeel weigeren.

### §3

De examencommissie kan een student voorafgaandelijk weigeren om een stage of werkplekieren aan te vatten wanneer er gegronde aanwijzingen bestaan van startonbekwaamheid, manifeste ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep waarvoor de opleiding opleidt, of wanneer de student blijf geeft van manifest onprofessioneel gedrag. Bij dergelijke vermoedens wordt de student uitgenodigd voor een waarschuwingsgesprek waarin de vastgestelde tekortkomingen worden toegelicht en waarin de student wordt gewezen op de mogelijke toepassing van dit artikel. De student krijgt vervolgens de mogelijkheid om deze tekortkomingen binnen een redelijke termijn te remediëren. Indien nadien blijkt dat de ongeschiktheid blijft bestaan, kan de examencommissie beslissen dat de student de stage of het werkplekieren niet mag aanvatten.

#### §4

Wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat deelname aan de stage of het werkplekleren een ernstig gevaar kan vormen voor de student zelf of voor derden, en dit gevaar niet kan worden vermeden door het gebruik van hulp- of beschermingsmiddelen of door andere redelijke aanpassingen, kan de examencommissie de student verzoeken een medisch advies voor te leggen van een behandelend arts-specialist of van de interne arbeidsgeneesheer. Op basis van dit advies kan de examencommissie beslissen om de stage of het werkplekleren te weigeren. In dat geval is de instelling niet verplicht een alternatieve opdracht te voorzien.

#### §5

Tegen elke beslissing genomen op grond van dit artikel kan de student intern beroep instellen overeenkomstig de procedure bepaald in *Art. 108*.

#### §6

In de gevallen bedoeld in dit artikel geeft een onderbreking, weigering of beëindiging van de stage of het werkplekleren geen recht op terugbetaling van het studiegeld of enig deel daarvan.

### Art. 70 Examenvorm

De programmagids vermeldt in de ECTS-fiche voor elke examenkans de examenvorm(-en).

De voorzitter van de examencommissie kan in overleg met de ombuds bepalen dat een examen onder een andere examenvorm kan plaatsvinden:

- Bij overmacht waarbij onmiddellijk een oplossing moet gezocht worden
- Bij een inhaalexamen;
- Bij een verplaatst examen;
- Op basis van individuele examenmaatregelen voor studenten zoals beschreven in *Art. 58*;
- Na overleg met de lokale studentenraad om tegemoet te komen aan of te anticiperen op een mogelijke overmachtssituatie.

## **Art. 71 Algemene regels voor examens**

Studenten mogen geen middelen (in welke vorm dan ook) bij zich hebben waarmee communicatie of opslag van gegevens mogelijk is, uitgezonderd materialen, hulpmiddelen en elektronische toestellen die vermeld worden in de programmagids en/of in de exameninstructies. In ieder geval onthouden studenten zich ervan op onrechtmatige wijze cursusinhoud te raadplegen gedurende het examen.

Studenten die hun examenvragen hebben ontvangen, mogen tijdens het examen het examenlokaal niet verlaten, tenzij onder toezicht van een personeelslid.

Studenten registreren hun aanwezigheid bij het examen vóór zij het examenlokaal verlaten.

Studenten mogen examenopgaven en -antwoorden niet meenemen of versturen vanuit het examenlokaal.

Overtredingen worden gesanctioneerd als examenfraude.

## **Art. 72 Mondelinge examens**

Bij een mondeling of deels mondeling examen wordt een schriftelijke voorbereidingstijd van ten minste vijftien minuten toegestaan. Uitzondering kan hierbij gemaakt worden voor mondelinge examens waarbij de directe communicatievaardigheden en andere vaardigheden getoetst worden. Studenten kunnen van een schriftelijke voorbereidingstijd afzien.

Indien een student niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip van het mondeling examen, wendt de student zich tot de ombuds.

Bij een mondeling of deels mondeling examen voorziet de examinerator verschillende vragenreeksen. Bij toewijzing van een vragenreeks aan een student moet het element toeval gegarandeerd zijn.

Om zwaarwichtige redenen kunnen studenten aan de ombuds vragen om examens op een andere dan de vastgelegde wijze af te leggen. De voorzitter van de examencommissie beslist hierover na advies van de ombuds.

Personen met onderwijs- en examenfaciliteiten kunnen een beroep doen op de ombuds om de nodige praktische maatregelen te nemen die hen toelaten op een aangepaste en volwaardige wijze aan de examens deel te nemen.

## **Art. 73 Schriftelijke examens**

Een schriftelijk examen mag maximaal een halve dag (vier uur) in beslag nemen. De voorziene examentijd start wanneer iedereen in het lokaal zijn examenkopij ontvangen heeft.

Studenten mogen het examenlokaal pas 30 minuten na de aanvang van het examen verlaten.

Studenten die minder dan 30 minuten te laat zijn, kunnen het examen starten zonder extra examentijd. Studenten die meer dan 30 minuten te laat zijn, ontvangen de examenvragen niet meer en worden als onwettig afwezig beschouwd.

## **Art. 74 Schriftelijke online examens**

Voor schriftelijke online examens gelden bijzondere instructies die op voorhand aan de studenten worden meegedeeld en kunnen geraadpleegd worden via de handleiding van Square ([vives.be/nl/square](https://vives.be/nl/square)). Deze instructies moeten door studenten gekend zijn en nageleefd worden. Het niet naleven van de instructies wordt beschouwd als examenfraude.

Bij een online schriftelijk examen laten studenten bij de identiteitscheck een identiteitsbewijs zien waarop hun naam, voornaam en foto zichtbaar zijn.

De student draagt de verantwoordelijkheid om zich tijdens het online examen zodanig zichtbaar, transparant en controleerbaar te positioneren voor de examiner, dat er redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan over de naleving van de examenregels en de afwezigheid van examenfraude.

Studenten maken tijdens het examen geen gebruik van hulpmiddelen of varianten daarvan, zoals headsets, oortjes, spellingscontrole, AI-toepassingen, een extra beeldscherm, enzovoort, tenzij anders gespecificeerd door de examiner.

## **Art. 75 Beoordeling**

### **§1 Evaluatie-activiteiten**

Elk opleidingsonderdeel wordt op twintig punten beoordeeld. Het resultaat wordt uitsluitend in gehele getallen uitgedrukt. De permanente onderwijscommissie kan beslissen dat voor een opleidingsonderdeel een beoordeling plaatsvindt onder de vorm

van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing. Een beoordeling als niet-geslaagd wordt gelijkgesteld met een niet-tolereerbaar onvoldoende. De vermelding wordt opgenomen in de programmagids in de ECTS-fiche.

Voor elk opleidingsonderdeel (OPO) binnen een opleiding worden de evaluatie-activiteiten vastgelegd. Er zijn drie mogelijkheden:

- Een opleidingsonderdeel (OPO) met één onderwijsleeractiviteit (OLA) en slechts één score;
- Een opleidingsonderdeel (OPO) met meerdere onderwijsleeractiviteiten (OLA's) en een score per onderwijsleeractiviteit;
- Een opleidingsonderdeel (OPO) met meerdere onderwijsleeractiviteiten (OLA's) en slechts één score voor het volledige opleidingsonderdeel.

De beoordeling voor een onderwijsleeractiviteit (OLA) kan uit verschillende evaluatieonderdelen bestaan.

## **§2 Bepalen van de eindscore**

De eindscore voor het OPO (of OLA) wordt berekend aan de hand van een gewogen gemiddelde van de evaluatieonderdelen. Bij OPO's met meerdere onderwijsleeractiviteiten (OLA's) (zie mogelijkheid 2 in §1) wordt ook nog eens rekening gehouden met de studiepunten per OLA.

In uitzonderlijke situaties waarin een louter gewogen gemiddelde van de verschillende evaluatieonderdelen niet volstaat om de leerresultaten voldoende af te toetsen, kunnen er afwijkende slaagcriteria worden opgelegd. Afwijkende slaagcriteria worden vermeld in de ECTS-fiches en moeten in de POC worden goedgekeurd.

## **§3 Gevolgen van niet-deelname aan evaluatieonderdelen**

Als een student aan één van deze evaluatieonderdelen niet deelneemt, wordt voor dit evaluatieonderdeel een 0-score toegekend. Als een student geen enkel evaluatieonderdeel binnen het OPO of OLA aflegt, dan wordt het OPO of OLA beoordeeld als 'niet-afgelegd' (NA). Een NA-score voor een OLA leidt tot een NA-score voor het OPO. Een NA wordt beschouwd als equivalent aan een niet-tolereerbaar onvoldoende.

## **2.8. De examencommissies en hun bevoegdheid**

### **Art. 76 Samenstelling**

Er wordt voor elke opleiding een beperkte examencommissie en een volledige examencommissie opgericht.

De groepsdirecteur bepaalt de samenstelling van de examencommissie en duidt een voorzitter en een secretaris aan. De secretaris kan ook een niet-examinator zijn, maar nooit de ombudspersoon.

De groepsdirecteur bepaalt voor elke opleiding het aantal leden van de examencommissie. De groepsdirecteur bepaalt ook hoe de leden worden aangewezen en of er plaatsvervangers kunnen optreden.

De examencommissie is representatief samengesteld. Zij bestaat uit ten minste zes leden, behalve in opleidingen waar alle examinatoren samengenomen, met inbegrip van de voorzitter en de secretaris van de commissie, dat aantal niet halen.

De ombudspersoon neemt deel met raadgevende stem aan de examencommissie voor de opleiding waarvoor deze is aangesteld en woont elke bijeenkomst van de examencommissie of de beperkte examencommissie bij.

### **Art. 77 Bevoegdheden van de beperkte examencommissie**

De voorzitter en de secretaris van de examencommissie vormen de beperkte examencommissie, in aanwezigheid van de ombuds die een raadgevende stem heeft.

De beperkte examencommissie legt voor elke officiële mededeling van examenresultaten de resultaten van de examens over de opleidingsonderdelen definitief vast, met uitzondering van de resultaten van de studenten die na de examenperiode kunnen afstuderen. Zij bereidt de beraadslaging door de examencommissie als geheel voor.

Voor inschrijvingen voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het verwerven van individuele creditbewijzen, legt zij de resultaten definitief vast met het oog op het al of niet uitreiken van een creditbewijs.

Zij legt de resultaten vast van uitwisselingsstudenten waarvoor de resultaten laattijdig de instelling bereiken.

De beperkte examencommissie treedt op in de gevallen bepaald in *Art. 82* met betrekking tot de hoorplicht en het hoorrecht van studenten en examinatoren. Zij corrigeert de materiële vergissingen die geen invloed hebben op slagen voor een opleidingsonderdeel of een opleiding of de graad van verdienste, zoals bepaald in *Art. 100*.

## **Art. 78 Bevoegdheden van de examencommissie**

De examencommissie heeft tot taak na te gaan of een student ten aanzien van de opleiding of opleidingsonderdelen de leerresultaten heeft behaald en bijgevolg over de competenties beschikt die noodzakelijk worden geacht om daarvoor te slagen.

Voor elke officiële mededeling van examenresultaten legt de examencommissie van de opleiding per student de examencijfers definitief vast en bepaalt of studenten geslaagd zijn voor een opleiding en met welke graad van verdienste.

De vastgestelde resultaten kunnen enkel nog worden gewijzigd in het nadeel van studenten als een ernstige onregelmatigheid wordt vastgesteld. Zij kunnen nog worden gewijzigd overeenkomstig de procedure en binnen de termijn vastgelegd in *Art. 100*.

De examencommissie heeft na de tweede examenkans voor alle opleidingsonderdelen de verplichting om indien van toepassing bindende voorwaarden uit te spreken. Zij kan desondanks op grond van overmacht of bijzondere individuele omstandigheden ook beslissen om geen bindende voorwaarden op te leggen of studenten één academiejaar bijkomend de kans te bieden om te voldoen aan de bindende voorwaarden. De beslissing van de examencommissie om het voldoen aan de bindende voorwaarden te verlengen of om geen bindende voorwaarden op te leggen wordt zorgvuldig gemotiveerd.

Voorafgaand aan elke officiële mededeling van examenresultaten beslist de examencommissie over studenten voor wie overmacht of andere bijzondere omstandigheden in rekening kunnen worden gebracht. De examencommissie kan in dergelijk geval beslissen om een of meerdere niet-tolereerbare onvoldoendes toch als tolereerbaar te beschouwen en ook als zodanig te verrekenen ten aanzien van de 10%-tolerantiereg, zoals beschreven in *Art. 87*. Zij kan bovendien beslissen om positief af te wijken van de 10%-tolerantiereg. De beslissing van de examencommissie in dergelijke gevallen wordt zorgvuldig gemotiveerd.

De examencommissie heeft ook het recht om ten aanzien van individuele studenten adviezen te geven en/of om aan individuele studenten bijzondere maatregelen van studievoortgang op te leggen.

## **2.9. Beraadslaging**

### **Art. 79 Aanwezigheid**

De leden van de examencommissie nemen aan de beraadslaging deel en ondertekenen de aanwezigheidslijst. De examencommissie beslist geldig wanneer ten minste de helft

van de leden of in voorkomend geval hun plaatsvervanger aanwezig is. Een lid dat wettig verhinderd is, deelt dit zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de examencommissie mee.

Als bepaalde studenten zich tijdens de beraadslaging ter beschikking van de examencommissie moeten houden, worden zij hiervan op initiatief van de voorzitter van de examencommissie op voorhand verwittigd.

## **Art. 80 Geheimhouding**

De leden van de examencommissie en alle personen die ter zitting aanwezig zijn, zijn tot geheimhouding over de voorbereidende documenten, de beraadslaging en de stemmingen verplicht.

## **Art. 81 Stemgerechtigden**

Alle leden van de examencommissie hebben een gelijkwaardige, beslissende stem.

Leden van de examencommissie nemen geen deel aan de beraadslaging over beslissingen ten aanzien van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad of ten aanzien van studenten van wie ze een persoonlijk belang hebben.

Leden van de examencommissie over wie voorgesteld wordt dat een door hen toegekend cijfer aan een individuele student of een groep studenten kennelijk onredelijk is, nemen niet deel aan de beraadslaging over deze student of deze groep studenten.

De ombuds neemt aan de beraadslaging deel met raadgevende stem.

## **Art. 82 Consultatie van niet-leden door de examencommissie**

Elke examinerator die geen lid is van de examencommissie kan op zijn verzoek steeds gehoord worden door de beperkte examencommissie en de examencommissie.

Hetzelfde geldt voor elke student over wie door de examencommissie een beslissing zal worden genomen.

In geval van examenfraude moet de beperkte examencommissie, voor de examencommissie een beslissing kan nemen, de examinerator van het opleidingsonderdeel waarbij de examenfraude werd vastgesteld, horen. De beperkte examencommissie moet ook de betrokken studenten horen, in aanwezigheid van de ombuds.

Als de beperkte examencommissie oordeelt dat het door een examiner voorgesteld cijfer voor een individuele student of voor een groep studenten kennelijk onredelijk is, moet zij, voor de examencommissie een beslissing kan nemen, de examiner horen.

De examencommissie zelf kan steeds beslissen om een examiner die geen lid is van de examencommissie, te horen over een door haar voorgestelde beslissing.

### **Art. 83 De examencommissie als college en haar beslis- en stemregels**

De examencommissie handelt als college. Een beslissing over studenten wordt door de examencommissie bij gewone meerderheid, namelijk meer dan de helft van de aanwezige leden vastgesteld.

Op voorstel van de voorzitter of als een lid van de commissie of de ombuds erom verzoekt, wordt er over een beslissing, zowel tijdens als op het einde van de opleiding, geheim gestemd. Bij de stemmingen worden ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen geldt het voor de studenten meest gunstige voorstel als beslissing van de commissie.

### **Art. 84 Criteria voor het slagen voor een opleidingsonderdeel**

Studenten slagen voor een opleidingsonderdeel als zij ten minste 10/20 of de beoordeling "geslaagd" behalen.

In beide gevallen verwerven de studenten een creditbewijs tenzij het studiegeld niet tijdig zou betaald zijn of er een onregelmatigheid is vastgesteld waarvoor studenten een sanctie krijgen.

### **Art. 85 Weging**

Voor het vaststellen van het behaald percentage over een gehele opleiding worden de punten behaald voor elk opleidingsonderdeel gewogen volgens het aantal studiepunten dat ermee verbonden is.

De opleidingsonderdelen die beoordeeld worden volgens het model geslaagd/niet-geslaagd, worden in de berekening van het percentage niet meegeteld.

### **Art. 86 Afrondingsregels**

Voor de toepassing van de *Art. 87 en Art. 89*:

- Worden de samengetelde resultaten van de student afgerond naar het onderliggend percentage voor de decimalen 0,1-0,4 en naar boven voor de decimalen 0,5-0,9;
- Wordt het aantal studiepunten dat overeenstemt met de toepassing van de 10%-regel en de 50% studie-efficiëntieregel, afgerond naar het onderliggende aantal studiepunten voor de decimalen 0,1-0,4 en naar boven voor de decimalen 0,5-0,9.

## **Art. 87 Criteria voor het slagen voor een opleiding**

Studenten slagen voor een opleiding als zij voldoen aan voorwaarde a of tegelijkertijd aan de voorwaarden b, c en d:

### **Voorwaarde a:**

Zij zijn voor alle opleidingsonderdelen van de opleiding binnen het diplomacontract of het examencontract met het oog op het verwerven van een diploma vrijgesteld of geslaagd zoals bepaald in *Art. 84*;

### **Voorwaarde b:**

Zij behalen voor de opleiding als geheel ten minste 50% als gewogen percentage;

### **Voorwaarde c:**

Zij nemen niet meer tolereerbare onvoldoendes op dan het maximum toegestaan overeenkomstig *Art. 92*.

### **Voorwaarde d:**

Zij zijn geslaagd voor alle opleidingsonderdelen met een beoordeling geslaagd/niet geslaagd.

In afwijking van wat in c hierboven wordt bepaald, kan de permanente onderwijscommissie, na advies van de academische raad, beslissen dat voor bepaalde opleidingsonderdelen een onvoldoende niet tolereerbaar is en een dergelijk tekort dus steeds leidt tot het niet-slagen. Deze afwijkingen worden opgenomen in de programmagids.

## **Art. 88 Slagen voor een aansluitende opleiding**

Studenten die zich inschrijven voor een aansluitende opleiding, kunnen slechts slagen voor de aansluitende opleiding nadat zij geslaagd zijn voor de voorafgaande opleiding.

## **Art. 89 Criteria voor het behalen van een diploma of getuigschrift en een graad van verdienste**

Studenten die geslaagd zijn voor een opleiding overeenkomstig de criteria vastgelegd in Art. 87, behalen het diploma of getuigschrift van de opleiding.

Aan studenten die het diploma behalen, wordt de volgende graad van verdienste toegekend:

- Op voldoende wijze, als zij minder dan 68 % van de punten hebben behaald;
- Onderscheiding, op voorwaarde dat zij ten minste 68 % van de punten behalen;
- Grote onderscheiding, op voorwaarde dat zij ten minste 77 % van de punten behalen;
- Grootste onderscheiding, op voorwaarde dat zij ten minste 85 % van de punten behalen;
- Grootste onderscheiding en de gelukwensen van de examencommissie, op voorwaarde dat zij ten minste 90 % van de punten behalen.

De berekening gebeurt op de examenresultaten van het geheel van de opleiding.

Aan individuele studenten die niet voldoen aan de criteria voor het behalen van een bepaalde graad van verdienste kan deze graad van verdienste toch worden toegekend, indien de examencommissie:

- Overmacht vaststelt; of
- op gemotiveerde wijze daartoe beslist. Deze motivering wordt opgenomen in het beraadslagingsverslag. Op voorstel van de voorzitter of als een lid van de examencommissie of de ombuds erom vraagt, wordt daarover geheim gestemd.

Er wordt geen graad van verdienste toegekend aan studenten van wie het feitelijk opgenomen studieprogramma minder dan 20 studiepunten bedraagt, of voor een opleiding waarbij meer dan de helft van de studiepunten worden gescoord met geslaagd/niet-geslaagd.

## **Art. 90 Beraadslagingsverslag**

Het beraadslagingsverslag wordt opgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie. Het bevat de aanwezigheidslijst en vermeldt voor elke student de beslissing of de vaststelling. Het verslag bevat de examencijfers of verwijst naar de examencijfers die als bijlage aan het verslag worden toegevoegd of in een beveiligd elektronisch bestand zijn opgenomen. Het beraadslagingsverslag bevat in voorkomend geval ook de gemotiveerde beslissingen genomen op grond van 2.9.

## **2.10. Hernemen van examens over opleidingsonderdelen en het inzetten van toleranties**

### **Art. 91 Hernemen van examens over opleidingsonderdelen**

#### **§1 Algemeen principe**

Studenten kunnen per academiejaar over eenzelfde opleidingsonderdeel of gedeelte van een opleidingsonderdeel maximaal tweemaal examen afleggen, welke ook de contracten zijn die zij eventueel samen of opeenvolgend hebben aangegaan. Een overstap tussen dag- en afstandsonderwijs tijdens het academiejaar leidt niet tot een extra examenkans. Een niet-hernemen of niet-afgelegd examen wordt beschouwd als een opgenomen examenkans. Door contractverandering kunnen studenten niet meer examenkansen verwerven.

De ECTS-fiche vermeldt het als studenten op grond van de aard van dat opleidingsonderdeel slechts één examenkans per academiejaar kunnen opnemen.

In uitzonderlijke gevallen kan aan studenten die zich in de eindfase van een opleiding bevinden door de voorzitter van de examencommissie de toelating tot een derde examenkans worden gegeven.

## **§2 Hernemen van examens over opleidingsonderdelen binnen het academiejaar**

Na de eerste examenkans wordt de tweede examenkans automatisch open gesteld voor niet-geslaagde studenten.

Voor mondelinge examens kunnen studenten om organisatorische redenen gevraagd worden zich in te schrijven. Dit gebeurt conform de instructies op Toledo.

Studenten kunnen niet herkansen voor opleidingsonderdelen waarvoor zij tolerantie inzetten.

Het resultaat van een creditbewijs is definitief. Eens het creditbewijs behaald, kunnen studenten dit opleidingsonderdeel niet meer hernemen.

Een tweede examenkans vindt niet noodzakelijk plaats onder dezelfde examenvorm, dit wordt vermeld in de ECTS-fiche.

Het cijfer van de eerste examenkans blijft behouden als het hoger is dan het resultaat dat studenten behalen in de tweede examenkans.

## **§3 Overdracht van deelresultaten op onderwijsleeractiviteiten**

Indien een opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere onderwijsleeractiviteiten, die afzonderlijk geëvalueerd worden, wordt het examenresultaat automatisch overgezet naar een volgende examenperiode in hetzelfde of een volgend academiejaar, voor zover studenten op die onderwijsleeractiviteit ten minste 10 of een beoordeling 'geslaagd' hebben behaald.

Bij een deeloverticht wordt het oorspronkelijk behaalde deelcijfer verrekend in een nieuw eindcijfer voor het opleidingsonderdeel. Studenten hernemen enkel de evaluatieactiviteit(en) waarvoor geen overdracht van het resultaat gebeurde.

## **§4 Overdracht van (deel)resultaten binnen een academiejaar wanneer er geen tweede examenkans is**

Indien er geen tweede examenkans voor een (deel van een) opleidingsonderdeel is, wordt het examenresultaat van de eerste examenkans overgedragen naar een volgende examenperiode.

## Art. 92 Inzetten van toleranties

### §1 Algemeen principe

Toleranties kunnen door studenten of in bepaalde gevallen automatisch worden ingezet op voorwaarde dat:

- het totaal aantal aan ingezette toleranties voor studenten, uitgedrukt in studiepunten, samen maximaal 10% bedraagt van de studiepunten voor de gehele opleiding, na aftrek van de vrijstellingen. Voor de opleiding verpleegkunde (240 studiepunten) wordt het maximum aantal te tolereren studiepunten begrensd tot 18 studiepunten;
- studenten een studie-efficiëntie behaalden van ten minste 50%.

De ECTS-fiche in de programmagids vermeldt voor welke opleidingsonderdelen een onvoldoende steeds niet-tolereerbaar is. Opleidingsonderdelen volgens het principe 'geslaagd/niet geslaagd' zijn nooit tolereerbaar.

Studenten die nog geen 60 studiepunten verworven hebben in de opleiding, met inbegrip van vrijstellingen, kunnen examenresultaten van tolereerbare onvoldoendes behouden voor maximaal 12 studiepunten. Uitzonderlijk kan de voorzitter van de examencommissie hiervan afwijken na advies van de studietrajectbegeleider.

Tolerantie kan niet worden ingezet voor opleidingsonderdelen waarbij voor het opleidingsonderdeel of een deel ervan fraude werd gepleegd en gesanctioneerd.

Voor bepaalde opleidingsvormen kan de algemeen directeur op voorstel van de POC en na advies van de academische raad, een afwijking toestaan op deze regels.

### §2 Toleranties ingezet door de student

Studenten die het diploma nog niet hebben behaald kunnen na het behalen van een resultaat voor alle opgenomen opleidingsonderdelen en indien ze voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in Art. 89 beslissen om toleranties in te zetten.

Studenten geven in hun tolerantiedossier aan voor welke opleidingsonderdelen zij een tolereerbare onvoldoende wensen te behouden en slaan deze keuze definitief op. Zij hebben hiervoor 15 kalenderdagen de tijd, gerekend vanaf de dag nadat de resultaten in KU Loket verschenen zijn.

Toleranties die voorlopig opgeslagen werden, worden na het verstrijken van de 15 kalenderdagen geannuleerd.

Als studenten binnen de vooropgestelde termijn geen keuze maken om toleranties in te zetten, wordt verondersteld dat zij de examens over de opleidingsonderdelen hernemen. De beslissing om een tolereerbare onvoldoende te behouden, kan niet herroepen worden. Uitzonderlijk kunnen studenten na gemotiveerde aanvraag en toelating van de voorzitter van de examencommissie, aan het einde van hun opleiding een vroeger behaalde tolereerbare onvoldoende die zij tot dan toe behouden hadden, herdoen. Zij moeten zich dan opnieuw inschrijven voor het opleidingsonderdeel en er examen over afleggen, op basis van de leerstof van dat academiejaar.

### **§3 Automatisch ingezette toleranties**

Voor studenten waarvoor in een initiële bacheloropleiding de decretale drempel zoals vermeld in Art. 37 van toepassing is, worden na het einde van de laatste examenkans van het eerste inschrijvingsjaar en na de laatste examenkans van het tweede inschrijvingsjaar in de betrokken initiële bacheloropleiding automatisch toleranties ingezet voor de opleidingsonderdelen van het drempelpakket. Voor studenten die voor één opleidingsonderdeel van hun drempelpakket een 6 of 7 op 20 hebben behaald en voor alle andere opleidingsonderdelen van hun drempelpakket een credit hebben behaald, wordt de 6 of 7 op 20 automatisch gedelibereerd, indien aan alle andere tolerantievoorwaarden is voldaan.

Voor studenten die in de eindfase van hun opleiding zitten en bijgevolg het diploma kunnen behalen, worden automatisch toleranties ingezet als studenten daardoor kunnen slagen voor de opleiding.

In elk van deze gevallen worden de studiepunten in mindering gebracht van het tolerantiekrediet.

Studenten die het niet eens zijn met een beslissing van de examencommissie om toleranties in te zetten, delen dit binnen de twee werkdagen na bekendmaking van de resultaten mee aan de voorzitter van de examencommissie.

Wanneer studenten van deze mogelijkheid gebruikmaken, wordt het algemeen resultaat voor de opleiding slagen/niet-slagen en eventuele graad van verdienste voorlopig ongedaan gemaakt. Studenten hernemen het opleidingsonderdeel.

## **1.1. Examenfraude**

### **Art. 93 Definities**

Als examenfraude wordt beschouwd elk gedrag van studenten in het kader van een examen waardoor deze handeling het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van zichzelf dan wel van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of poogt te maken.

Bij de vaststelling van examenfraude is het niet van belang of de onregelmatigheid het gevolg is van een bewuste keuze van de student, of deze daadwerkelijk een onterecht voordeel heeft opgeleverd, of de student het gedrag dat als onregelmatig wordt beschouwd al dan niet heeft stopgezet. Plagiaat is een vorm van examenfraude die bestaat uit elke overname van het werk, ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen ... op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding, inclusief output die niet zelf geproduceerd is maar gegenereerd door artificiële intelligentie of gelijkaardige systemen.

## **Art. 94 Procedures**

Elk personeelslid dat examenfraude vaststelt of vermoedt, informeert zo spoedig mogelijk de voorzitter van de examencommissie over elke bij een evaluatie of examen begane vorm van examenfraude die de uiteindelijke beslissing van de examencommissie kan beïnvloeden. Alle nuttige bewijsstukken worden tevens overgemaakt aan de voorzitter van de examencommissie.

De beperkte examencommissie of de examencommissie hoort alle betrokkenen.

De student ten aanzien van wie een examentuchtsanctie wordt overwogen, heeft voorafgaand aan de hoorzitting bij de beperkte examencommissie of de examencommissie recht op inzage in het dossier.

Studenten kunnen zich laten bijstaan door een persoon naar keuze en/of een raadsman die geen personeelslid of student van de hogeschool kan zijn en/of door de ombudspersoon.

De beperkte examencommissie of de examencommissie formuleert indien nodig een voorstel van examentuchtbeslissing.

In geval van een inbreuk die mogelijk als plagiaat kan worden beschouwd, onderzoekt de beperkte examencommissie, eventueel in overleg met de binnen de hogeschool aangewezen expert of er plagiaat is gepleegd. Zij onderzoekt ook de ernst van de overtreding en rapporteert aan de examencommissie.

In afwachting van een uitspraak door de examencommissie mogen studenten de evaluatie- en examenreeks verder afwerken, met inbegrip van het examen in kwestie, zij het, wat dit laatste betreft, desgevallend na inbeslagname van de betwiste stukken en de reeds aangemaakte kopij.

De beperkte examencommissie of de examencommissie hoort de studenten vóór elke beslissing van de examencommissie over een begane examenfraude.

## Art. 95 Sancties

Op grond van bij een examen begane examenfraude kan de examencommissie bij de beraadslaging één of meerdere van de volgende beslissingen nemen:

- het opnieuw moeten afleggen van het examen dat op een ongeldige wijze afgelegd werd. Het studiegebied bepaalt het tijdstip en de examenvorm;
- een aangepast cijfer krijgen op het examen of werkstuk;
- een 0 krijgen op het examen of werkstuk van het opleidingsonderdeel of een onderdeel ervan;
- een 0 krijgen voor enkele of alle examens in de betrokken examenperiode;
- geen cijfer krijgen voor de examens van de betrokken examenkans;
- het opschorten van specifieke examenmogelijkheden, zoals het afleggen van examens op afstand en dergelijke;
- afgewezen worden voor een of meerdere opleidingsonderdelen. Studenten krijgen voor die examenperiode een 0 voor het (de) betrokken opleidingsonderde(e)l(en) en kunnen pas ten vroegste in een volgend academiejaar opnieuw aan een examen deelnemen;
- afgewezen worden voor de opleiding. Studenten kunnen zich ten vroegste opnieuw laten inschrijven voor examens in de eerste examenperiode van het volgende academiejaar. De afgewezenen verliezen alle examencijfers behaald in de betrokken examenkans. Dit kan slechts op grond van een zeer ernstige onregelmatigheid. Over de ernst van de onregelmatigheid oordeelt de examencommissie;
- de examencommissie van de opleiding kan bijkomend studenten verplichten een ander onderwerp en/of promotor te nemen voor het eindwerk of de bachelorproef;
- het recht tot inschrijving voor een eerstvolgend academiejaar of de eerstvolgende twee academiejaren voor alle opleidingen aan VIVES verliezen. Studenten verliezen ook alle examencijfers behaald in de betrokken examenperiode of het betrokken examenblok. Dit kan slechts op grond van een zeer ernstige onregelmatigheid.

De regel 'behoud van hoogste cijfer' vervalt voor alle mogelijke beslissingen.

In geval van plagiaat kan de examencommissie de sancties koppelen aan een verplichte deelname aan een zelfstudiemodule of andere vormen van bijscholing met betrekking tot plagiaat.

De ernst van de overtreding en de strafmaat bij plagiaat worden beoordeeld aan de hand van de volgende elementen:

- de omvang van het plagiaat;
- de aard van het plagiaat: niet correct refereren, afwezigheid van referenties, ...;
- de ervaring van de studenten en de mate waarin de studenten zich bewust zouden moeten zijn van de ernst van wat zij doen, onder meer rekening houdend met het moment in de studieloopbaan;
- de intentie om bedrog te plegen.

De voorzitter van de examencommissie brengt de student schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing en van de motivatie voor deze beslissing.

Tegen beslissingen met betrekking tot examenfraude kan een student een beroep instellen, zoals bepaald in *Art. 108*.

## **2.11. Mededeling en bespreking van de examenresultaten**

### **Art. 96 Mededeling van de beslissingen van de examencommissie tijdens de opleiding**

De voorzitter van de examencommissie bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de examenresultaten voor alle opleidingsonderdelen aan de studenten via het studievoortgangsdossier worden meegedeeld. Bij de mededeling wordt verwezen naar de beroepsprocedure.

De mededeling van de examenresultaten via het studievoortgangsdossier geldt als enige officiële bekendmaking van de examenresultaten. Een beroep overeenkomstig *Art. 108* van dit reglement kan dan ook pas worden ingesteld vanaf deze officiële bekendmaking.

Resultaten die mondeling of via andere wegen zouden worden bekendgemaakt, zijn dan ook steeds voorlopige resultaten.

Een examinerator kan tijdens de examenperiode na afloop van een opleidingsonderdeel aan individuele studenten mondeling kwalitatieve feedback geven in functie van het maximaliseren van het studierendement van vervolgopleidingsonderdelen, zonder dat het behaalde examenresultaat wordt meegedeeld.

Aan de studenten die ingeschreven zijn voor een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift wordt een geactualiseerd overzicht meegedeeld van de stand van zaken van hun studievoortgangsdossier.

Studenten met een creditcontract en met een examencontract met het oog op het verwerven van creditbewijzen ontvangen enkel een mededeling van de resultaten op de opleidingsonderdelen waarover zij in de betrokken examenperiode examen aflegden en eventueel de mededeling dat zij geweigerd zullen worden voor een volgende inschrijving van één of meer opleidingsonderdelen.

Aan de studenten wordt de mogelijkheid geboden kennis te nemen van veralgemeende examenresultaten van de voor hen relevante studentgroep, ter situering van hun resultaten op de opleidingsonderdelen waarover zij in het betrokken academiejaar examen aflegden.

Op de diplomasupplementen worden de examencijfers omgezet in de volgende codetekens:

- voor die opleidingsonderdelen waarvoor de student een creditbewijs behaalde: de code C, aangevuld met het examencijfer of de letter P bij niet-numerieke beoordeling;
- voor de opleidingsonderdelen waarvoor de student een getolereerd resultaat van minder dan 10 of niet-geslaagd behaalde: de code [T] getolereerd.

## **Art. 97 Bespreking van de resultaten en recht op feedback**

De studenten krijgen binnen de eerste vijf kalenderdagen na de dag van de officiële bekendmaking van de resultaten de mogelijkheid tot feedback. Deze feedback wordt georganiseerd in de vorm van een inzage en/of een individuele en/of een collectieve nabespreking. De regeling voor feedback en nabespreking wordt ten minste een week voor de mededeling van de resultaten aan de studenten bekendgemaakt.

Studenten kunnen zich laten vergezellen door een persoon naar keuze.

Studenten die een kopie van een examen of beraadslagingsverslag wensen, volgen hiervoor de procedure bepaald in *Art. 102*. Buiten deze mogelijkheid is het verboden om door middel van eender welk toestel een reproductie/kopie te maken van de hierboven vermelde documenten, zoals bijvoorbeeld een foto.

## **2.12. Geschillenregeling en materiële vergissingen**

### **Art. 98 Conflicten voor of tijdens een examen**

Onregelmatigheden of conflicten tussen studenten en een examinator die zich voordoen voor of tijdens het afleggen van een examen en die het correcte verloop van de evaluatie in het gedrang kunnen brengen, worden door een van beide partijen zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van de examencommissie meegedeeld, eventueel via de ombuds. De voorzitter bemiddelt en neemt, zo nodig, eventueel na overleg met de beperkte examencommissie, voorlopige maatregelen om het correcte verloop van het examen te waarborgen. De examencommissie neemt de uiteindelijke beslissing. De beperkte commissie hoort in elk geval de examinator en de studenten. De studenten en de examinator kunnen ook door de examencommissie zelf gehoord worden, op hun verzoek.

### **Art. 99 Materiële vergissingen vastgesteld voor een beraadslaging**

Als een materiële vergissing wordt vastgesteld voor de beraadslaging, deelt de examinator het correcte examencijfer mee aan de bevoegde administratieve dienst.

### **Art. 100 Materiële vergissingen en/of beoordelingsfouten vastgesteld na een beraadslaging**

Als materiële vergissingen en/of beoordelingsfouten worden vastgesteld na een beraadslaging, wordt dit formeel gemeld bij de voorzitter van de examencommissie.

Een vergissing die geen invloed heeft op het slagen voor een opleidingsonderdeel of de opleiding evenmin als voor de behaalde graad van verdienste, wordt door de beperkte examencommissie rechtgezet. Als er al examenresultaten zijn meegedeeld aan de studenten, deelt de administratieve dienst aan de studenten een gecorrigeerd examenresultaat mee. De voorzitter en de secretaris rapporteren hierover bij een volgende vergadering van de examencommissie.

Als de vastgestelde vergissing wel invloed kan hebben op het slagen voor een opleidingsonderdeel of de opleiding, of de behaalde graad van verdienste, roept de voorzitter de voltallige examencommissie zo snel mogelijk opnieuw samen. De vastgestelde resultaten kunnen nog worden gewijzigd:

- in het nadeel van studenten binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de mededeling van de resultaten (enkel in het geval van materiële vergissingen);
- in het voordeel van studenten.

De nieuwe beslissing wordt schriftelijk aan de studenten meegedeeld.

### 3. Algemene regelingen

#### 3.1. Rechten en plichten van de student

##### Art. 101 Gelijke behandeling en redelijke aanpassingen

De studenten van de hogeschool hebben recht op een gelijke behandeling. Voor een ongelijke behandeling is een objectieve grondslag vereist en moet het verschil in behandeling in verhouding staan tot een rechtmatig na te streven doel.

De hogeschool neemt algemene maatregelen om de gelijkheid van kansen te waarborgen en de toegankelijkheid van de hogeschool in materiële en immateriële zin te garanderen voor studenten met een bijzonder statuut. Dit statuut kan worden toegekend aan:

- studenten met een functiebeperking, leerstoornis of ontwikkelingsstoornis;
- topsporters;
- mantelzorgers;
- anderstalige studenten;
- studenten die studeren combineren met een gezin;
- studenten met een mandaat (studentenvertegenwoordiger of politiek mandaat);
- werkstudenten;
- student-ondernemers;
- kunstenaars;
- studenten in bijzondere individuele omstandigheden.

Op basis van een bijzonder statuut kunnen studenten redelijke aanpassingen inzake onderwijs- of examenfaciliteiten aanvragen volgens de procedure die te raadplegen is via [vives.be/nl/studeren/ondersteuning/onderwijs-en-examenfaciliteiten](https://vives.be/nl/studeren/ondersteuning/onderwijs-en-examenfaciliteiten).

##### Art. 102 Openbaarheid van bestuur

Alle studenten kunnen inzage krijgen in de documenten die ten grondslag lagen aan beslissingen die ten aanzien van hen werden genomen, zonder dat zij recht hebben op inzage in gegevens die betrekking hebben op andere studenten. Zij kunnen tot uiterlijk een

maand na aanvang van het volgende academiejaar hiertoe een aanvraag indienen bij de manager onder wie hun opleiding ressorteert. Gegevens die geen betrekking hebben op de student in kwestie worden uit kopieën weggelaten. Het examenreglement bepaalt in Art. 97 het inzage-recht ten aanzien van examens en beraadslagingsverslagen.

Alle studenten kunnen conform de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens inzage en eventueel correctie vragen van de persoonsgegevens die de hogeschool over hen elektronisch bewaart. De uitoefening van dat recht wordt gevraagd bij de manager.

## Art. 103 Specifieke rechten en plichten

### §1

De studenten hebben in het bijzonder ook recht op:

- Ondersteuning vanwege de studentenvoorzieningen van de hogeschool: zie [vives.be/nl/studeren/stuvo](https://vives.be/nl/studeren/stuvo) van onze hogeschool;
- Toegang tot de algemene studieondersteunende diensten;
- Toegang tot de selectieve sociale voorzieningen zoals studiefinanciering van de sociale dienst, studentenhuysvesting, medisch en psychotherapeutisch centrum enz. volgens de criteria bepaald door de diensten;
- Gebruik van de bibliotheek volgens het bibliotheekreglement: zie [vives.be/nl/studeren/cocon](https://vives.be/nl/studeren/cocon);
- Gebruik van ICT-middelen volgens de globale ICT-gedragscode en het eventueel specifieke ICT-reglement;
- Onderwijsondersteuning via het digitaal leerplatform: zie [vives.be/nl/studeren/toledo](https://vives.be/nl/studeren/toledo);
- Medezeggenschap en participatie op basis van de decretaal vastgelegde regels in de voorziene medezeggenschapsorganen van de hogeschool;
- Bescherming van de persoonlijke integriteit door naleving van de verwachtingen opgenomen in de gedragscode ter preventie van grensoverschrijdend gedrag: zie [Meldpunt grensoverschrijdend gedrag | Hogeschool VIVES](#).

Studenten met een examencontract kunnen op deze mogelijkheden geen aanspraak maken. De hogeschool engageert zich enkel tot het afnemen van de examens.

De studenten hebben de plicht de onroerende en roerende goederen van de hogeschool te gebruiken 'als een voorzichtig en redelijk persoon' en zich te gedragen conform de binnen de hogeschool geldende reglementen.

## §2

De officiële communicatie tussen VIVES en de studenten verloopt via het VIVES-studentenmailadres. Ingeschreven studenten moeten met regelmaat hun mails op dat mailadres lezen en kunnen zich niet op het niet-lezen ervan beroepen om aan verplichtingen/wijzigingen te ontkomen.

## §3

Van studenten wordt verwacht dat zij op regelmatige basis de mededelingen op het digitaal leerplatform raadplegen.

## §4

Het is de studenten verboden om geluids- of beeldopnamen van de onderwijsactiviteiten te maken, tenzij hierover een specifieke afspraak is gemaakt met de titularis van het opleidingsonderdeel. Het opnamemateriaal kan enkel gebruikt worden voor didactische doeleinden voor de student zelf of de studentengroep van het lopende academiejaar. Commercieel gebruik is uitgesloten, evenals het opnemen van examens voor eender welk gebruik. Het opnamemateriaal wordt niet gepubliceerd op publiek toegankelijke websites. De verspreiding van het opnamemateriaal is onderworpen aan de officiële privacywetgeving. Studenten die het materiaal gebruiken zonder rekening te houden met deze afspraken, worden onderworpen aan de sancties van het tuchtreglement.

## §5

De studenten kunnen zich niet verzetten tegen het maken van opnamen van onderwijsactiviteiten die de docent gebruikt voor simultane uitzending en/of plaatsing op leerplatformen. Zij kunnen wel vragen niet persoonlijk in beeld te worden gebracht.

## §6

De studenten mogen in geen geval leermateriaal, cursusteksten, oefeningen, slides, ... die hen tegen betaling of kosteloos in het kader van hun opleiding ter beschikking werden gesteld door VIVES, vermenigvuldigen en verspreiden, zodat er commercieel voordeel uit gehaald kan worden door henzelf of derden.

De studenten mogen evenmin examenmateriaal dat hen tegen betaling of kosteloos in het kader van hun opleiding ter beschikking werd gesteld door VIVES, vermenigvuldigen en gebruiken voor andere dan persoonlijke doeleinden.

Studenten die zich niet aan deze regels houden, worden onderworpen aan sancties zoals bepaald in het tuchtreglement. Studenten stellen zich daarenboven ook bloot aan vervolging wegens inbreuken op de wetgeving inzake auteursrechten. De studenten hebben het recht op het maken van digitale notities met een mobiel digitaal toestel (laptop, tablet, smartphone) tenzij hierover een gegrond bezwaar wordt geformuleerd door de titularis van het opleidingsonderdeel. De digitale notities kunnen enkel gebruikt worden voor didactische doeleinden voor studenten zelf of de studentengroep van het lopende academiejaar. Commercieel gebruik is uitgesloten. Studenten die het materiaal gebruiken zonder rekening te houden met deze afspraken, worden onderworpen aan de sancties van het tuchtreglement.

## §7

Personen die frauduleus documenten van VIVES namaken, zullen gerechtelijk vervolgd worden. Als het gaat om studenten van VIVES, zal bovendien het tuchtreglement worden toegepast.

### **Art. 104 Bescherming van de persoonsgegevens**

Alle studenten kunnen inzage en eventueel correctie vragen van de persoonsgegevens die VIVES over hen elektronisch bewaart.

Door hun inschrijving geven studenten de toestemming aan VIVES om:

- Door hen voorgelegde documenten op hun authenticiteit en waarachtigheid te laten controleren bij de uitreikende instanties;
- De echtheid van zogenaamd door VIVES aan hen uitgereikte documenten te bevestigen wanneer derden hierom verzoeken.

De persoonsgegevens van de studenten worden verzameld en gebruikt voor de interne studentenadministratie. De persoonsgegevens en foto's van de studenten kunnen enkel gebruikt worden voor de eigen publicaties zoals vademecum, fotoboek en dergelijke indien de student hier expliciet en geïnformeerd mee akkoord gaat.

Foto's van studenten gemaakt tijdens activiteiten binnen de hogeschool of in functie van de hogeschool kunnen enkel gebruikt worden voor interne en externe publicaties, zoals schooltijdschriften, publiciteit, promotiemateriaal, website, persmededelingen, ... en indien de student hier expliciet en geïnformeerd mee akkoord gaat.

## **Art. 105 Bewaartermijn van documenten**

Documenten, andere dan examenkopieën, die betrekking hebben op beslissingen ten aanzien van een student, worden bewaard tot ten minste drie jaar nadat studenten voor het laatst aan de instelling ingeschreven waren voor de betrokken opleiding of het opleidingsonderdeel.

## **Art. 106 Intellectuele eigendomsrechten op werken van studenten**

Werken die studenten realiseren in het kader van een opleiding aan VIVES kunnen onder andere de vorm aannemen van (i) resultaten uit onderzoek en ontwikkeling, zoals maar niet beperkt tot een technische uitvinding, (ii) werken van letterkunde of kunstwerken in de zin van de Belgische auteursrechtelijke regelgeving, zoals maar niet beperkt tot papers en de bachelorproef.

Huidig artikel doet geen afbreuk aan de beginselen zoals vastgelegd in de Belgische regelgeving inzake intellectuele eigendom.

### **§1 Eigendomsrechten**

Als algemeen principe geldt dat de intellectuele eigendomsrechten op werken toebehoren aan de studenten die het werk realiseerden.

Indien de studenten evenwel het werk dat tot stand kwam tijdens en in het kader van de studie aan VIVES, kenbaar maken aan derden, in eender welke presentatievorm, zullen de studenten steeds VIVES en de betrokken opleiding vermelden.

Een uitzondering hierop is wanneer het werk dat de studenten realiseerden voortbouwt, geheel of gedeeltelijk, op werken die binnen VIVES reeds werden gerealiseerd of wanneer het werk deel uitmaakt van een groter project (intern of extern gesubsidieerd), van

wetenschappelijke dienstverlening of van contractonderzoek. In dat geval behoren de rechten op het werk die de studenten realiseerden toe aan VIVES.

Er kan eveneens een uitzondering gemaakt worden indien een externe organisatie betrokken is bij het financieren of realiseren van het werk, bijvoorbeeld in het kader van stage of een project. In dat geval kan een afwijkende toewijzing van de rechten op het werk schriftelijk worden vastgelegd tussen de studenten, VIVES en de externe organisatie.

Het is eveneens steeds mogelijk dat er voorafgaandelijk een geheimhoudingsovereenkomst wordt afgesloten indien het werk vertrouwelijke gegevens bevat of indien VIVES of de externe organisatie geheimhouding wenst van bepaalde inhoud van het werk.

## **§2 Gebruiksrechten**

Behoudens de uitzonderingen vermeld in §1, verleent de student aan VIVES voor de volledige duur van de rechten een gratis, onvervreemdbaar, niet-exclusief gebruiksrecht op de werken voor onderwijs en onderzoek. Dit gebruiksrecht gaat in van zodra de studenten het werk indienen bij VIVES of vanaf de totstandkoming ervan in het kader van het opleidingsonderdeel aan VIVES.

Dit omvat minstens de volgende rechten:

- Het recht om het werk te gebruiken als lesmateriaal, met vermelding van de naam van de studenten;
- Het recht om het werk te gebruiken in het kader van toonmomenten of communicatie, al dan niet via digitale fora, over de hogeschool en de opleiding, met vermelding van de naam van de studenten.

Het gebruiksrecht voor VIVES wordt steeds gewaarborgd door de studenten, ook indien de studenten overgaan tot exploitatie van het werk.

## **3.2. Rechtsbescherming en behandeling van klachten**

### **Art. 107 De ombudswerking**

De groepsdirecteur wijst conform Art. 62 een lid van het onderwijzend personeel of een ander personeelslid met relevante ervaring in onderwijsmateries aan als ombuds. Bij deze vertrouwenspersoon kunnen de studenten doorheen het academiejaar terecht met betrekking tot aspecten van onderwijsverzorging die, omwille van hun

persoonsgebondenheid, niet afdoende kunnen worden behandeld door andere instanties. De ombuds bemiddelt tussen de betrokken studenten, de docenten en de beleidsinstanties.

Tijdens de examenperiodes fungeert een ombuds als bemiddelaar tussen de examinator en de studenten. Het ombudsreglement en de bepalingen onder 2.6 beschrijven de opdracht, de aanstelling en de bevoegdheid van de ombuds.

## **Art. 108Interne beroepsprocedure**

Intern beroep is mogelijk tegen:

- Een weigering tot afwijking van een studievoortgangsmaatregel;
- Beslissingen omtrent het verlenen van en de omvang van een bewijs van bekwaamheid;
- Het ontzeggen van het recht op het verder volgen van een opleidingsonderdeel;
- Een beslissing omtrent het verlenen van en de omvang van een vrijstelling;
- Een examenbeslissing: als examenbeslissing wordt beschouwd elke beslissing van een examencommissie waarbij:
  - Een beoordeling voor een afzonderlijk opleidingsonderdeel of onderwijsleeractiviteit definitief wordt vastgesteld;
  - Een betwisting wordt beslecht;
  - Over het globale resultaat en het al of niet toekennen van een graad van verdienste voor een gehele opleiding wordt beslist;
- Het weigeren van onderwijs- of examenfaciliteiten voor studenten met een specifiek statuut.

### **§1**

Studenten die oordelen dat een genomen beslissing hun rechten schendt, kunnen intern beroep aantekenen bij de interne beroepscommissie.

### **§2**

De studenten moeten de interne beroepsprocedure opstarten binnen een termijn van zeven kalenderdagen die ingaat

- In het geval van een examenbeslissing: de dag na deze van de publicatie;
- In het geval van een andere studievoortgangsbepaling: de dag na de kennisgeving van de genomen beslissing aan de studenten.

### §3

Voorafgaand aan het indienen van een intern beroep wordt van studenten verwacht dat zij een feedbackgesprek aanvragen met minstens ofwel de betrokken docent, het opleidingshoofd of de ombuds. Dit gesprek biedt studenten de mogelijkheid om hun bezwaren toe te lichten en verduidelijking te krijgen over de genomen beslissingen of de totstandkoming van de resultaten.

Het indienen van het intern beroep gebeurt via een invulformulier op de website. Het formulier bevat richtvragen om studenten te ondersteunen bij het motiveren van hun bezwaar. Indien de motivering, ondanks de richtvragen, niet voldoende is, kan het bezwaar eenmalig worden teruggestuurd naar de studenten. Zo krijgt men de kans om het bezwaar aan te vullen en opnieuw in te dienen.

De interne beroepscommissie bestaat uit minstens één lid van de directieraad. Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met het feit dat er geen belangenvermenging kan zijn bij de beoordeling.

De beroepsinstantie hoort de studenten op hun verzoek en vraagt informatie aan alle betrokken partijen en in elk geval de titularis van het betrokken opleidingsonderdeel indien van toepassing.

De interne beroepsprocedure leidt tot:

- De gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid of ongegrondheid;
- Een gemotiveerde bevestiging van de oorspronkelijke beslissing;
- Een gemotiveerde herziening van de oorspronkelijke beslissing;
- Terugsturen naar de examencommissie: wanneer de beroepscommissie een studievoortgangsbepaling vernietigt, kan ze het orgaan dat de beslissing genomen heeft, opleggen een nieuwe beslissing te nemen die rekening moet houden met de door de beroepscommissie gestelde voorwaarden.

Deze beslissing wordt aan de studenten per e-mail (hetzelfde adres waarmee de studenten hun bezwaar indienden) ter kennis gebracht binnen de 20 kalenderdagen, ingaande de dag na deze waarop het intern beroep is ingesteld.

In uitzonderlijk gevallen kan de interne beroepscommissie binnen de termijn waarover ze beschikt aan de studenten op gemotiveerde wijze meedelen dat zij uitspraak zal doen op een latere datum. In dat geval gaat de termijn voor extern beroep slechts in de dag na de datum waarop de interne beroepscommissie haar beslissing aan de studenten liet weten.

Na uitputting van deze interne beroepsmogelijkheid kunnen studenten conform de bepalingen van het Decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student verder beroep instellen bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Deze externe beroepsmogelijkheid wordt opgenomen in de beslissing van de interne beroepscommissie.

### **3.3. Gedragscode met betrekking tot de taalregeling**

De onderwijstaal is Nederlands.

Er kan evenwel een andere taal gebruikt worden voor:

- De opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot voorwerp hebben en die in die taal gedoceerd worden;
- De opleidingsonderdelen die gedoceerd worden door anderstalige gastdocenten;
- De anderstalige opleidingsonderdelen die, met instemming van de hogeschool, aan een andere instelling voor hoger onderwijs gevolgd worden.

De hogeschool kan tevens beslissen dat in beperkte mate voor opleidingsonderdelen een andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt wanneer de meerwaarde voor de studenten en de functionaliteit voor de opleiding blijkt uit de expliciet gemotiveerde beslissing daartoe en op voorwaarde dat de hiervoor aangewezen lector de andere taal op adequate wijze beheerst.

Het gebruik van een andere taal dan het Nederlands is beperkt tot 18,33% van de omvang van het opleidingsprogramma exclusief punten a en c.

De studenten hebben het recht over een opleidingsonderdeel waarin een andere taal dan het Nederlands werd gebruikt, examens af te leggen in het Nederlands, met uitzondering van de opleidingsonderdelen bedoeld in punten a en c.

In afwijking van het bovenstaande bepaalt de hogeschool de onderwijstaal voor de bachelor-na-bacheloropleidingen.

### **3.4. Gedragscode met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen**

VIVES respecteert het dragen van religieuze symbolen in de hogeschool voor zover het gezicht van de student herkenbaar is. Alleen wanneer er doorslaggevende argumenten zijn, gaat VIVES samen met de studenten of medewerkers op zoek naar mogelijke alternatieve oplossingen. Doorslaggevende argumenten kunnen betrekking hebben op herkenbaarheid, competenties (medewerkers) en te bereiken leerresultaten (studenten), veiligheid, hygiëne en een belemmering in het uitoefenen van de kernactiviteiten van VIVES.

Bij activiteiten buiten de hogeschool gelden de regels zoals ze voorgeschreven worden door de externe instantie (bedrijf, organisatie, stageplaats ...) en wordt er van medewerkers en studenten verwacht dat zij zich inpassen in het beleid van de externe instantie. VIVES engageert zich om partners te zoeken die dezelfde visie delen rond het dragen van religieuze symbolen.

## 4. Orde- en tuchtreglement

### 4.1. Ordemaatregelen

#### Art. 109 Bevel om onmiddellijk een plaats te verlaten

Personeelsleden van VIVES of de personen op wie VIVES een beroep doet in het kader van opdrachten van VIVES, kunnen studenten die de gezondheid van anderen, de orde of de veiligheid in het gedrang brengen, verplichten een lokaal, gebouw of de campus onmiddellijk te verlaten.

Het personeelslid informeert de manager onmiddellijk over deze beslissing.

Elke andere ordemaatregel valt onder *Art. 110*.

#### Art. 110 Kortlopende ordemaatregel

Ter vrijwaring van de orde en veiligheid op de campus of de rust en de sereniteit binnen de hogeschool, kan de manager in alle omstandigheden met onmiddellijke werking alle nodige maatregelen treffen. Dat kan onder meer inhouden dat een student tijdelijk de toegang tot bepaalde ruimtes, de deelname aan (les)activiteiten of het gebruik van bepaalde faciliteiten wordt ontzegd of dat een preventieve schorsing wordt opgelegd als tegen een student een tuchtonderzoek werd opgestart.

De ordemaatregelen worden opgelegd voor ten hoogste 1 maand, telkens verlengbaar voor ten hoogste 1 maand, en worden steeds via e-mail met ontvangst- en leesbevestiging aan de student bekendgemaakt.

Rekening houdend met eventuele opmerkingen van de student en met alle andere relevante factoren, kan de manager op elk ogenblik nagaan of het redelijk en evenredig is om een genomen ordemaatregel te behouden, te wijzigen of te beëindigen en hierover een beslissing nemen.

De student is zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met docenten of opleidingshoofd om ervoor te zorgen dat de studievoortgang niet in het gedrang komt.

Een ordemaatregel kan gekoppeld worden aan bindende afspraken die de student opgelegd krijgt in samenspraak met het opleidingshoofd en de manager. Wanneer de kortlopende ordemaatregel niet of onvoldoende herstelgericht blijkt te zijn, kan een tuchtprocedure opgestart worden.

Indien de ordemaatregel wordt genomen naar aanleiding van een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek of procedure, kan de maatregel van kracht blijven tot op het

ogenblik dat de manager kennisneemt van de strafrechtelijke uitspraak of totdat er in de tuchtzaak een definitieve beslissing genomen is. Een beslissing is definitief indien de termijn waarin is voorzien voor het instellen van een beroep is verstreken, of nadat in beroep een definitieve beslissing werd genomen.

## **Art. 111 Interne beroepsmogelijkheid**

Tegen een ordemaatregel is beroep mogelijk conform *Art. 116*.

## **4.2. Tuchtmaatregelen**

### **Art. 112 Algemeen**

Studenten gedragen zich, zowel binnen als buiten de hogeschoolcontext, op een manier zoals het van een normaal en zorgvuldig student verwacht mag worden. Er wordt van hen verwacht dat zij respect hebben voor zowel de instelling, haar personeelsleden en goederen als voor de medestudenten en hun goederen. De studenten gedragen zich tegenover iedereen op een waardige en hoffelijke manier.

Studenten zijn aan dezelfde plichten gebonden op eventuele stageplaatsen en werkpleklerplaatsen.

Studenten die deze plichten schenden, stelt zich bloot aan tuchtrechtelijke vervolging.

Niet-limitatief kunnen volgende gedragingen aanleiding geven tot tuchtrechtelijke vervolging: verstoring van de lessen, agressie, geweld, diefstal, bedrog, intimidatie, pesten, stalken, ongewenste (seksuele) intimiteiten, racisme, seksisme, drugs- en alcoholgebruik (details over middelengebruik worden omschreven in het middelenbeleidsplan voor studenten), beschadiging en vernieling, schending van de privacy, het recht op afbeelding en alle andere intellectuele rechten, valsheid in geschrifte, etc.

### **Art. 113 De tuchtcommissie**

De tuchtcommissie op het niveau van het studiegebied bestaat uit volgende leden:

- De directeur onderwijs en studenten, die zetelt als voorzitter;
- De groepsdirecteur van de betrokken student;
- Een studentenvertegenwoordiger uit het Bestuursorgaan;

- Secretaris zonder stemrecht (medewerker dienst juridische zaken);

Als plaatsvervangers worden aangeduid:

- Voor de directeur onderwijs en studenten, voorzitter: het hoofd studentenbeleid
- Voor de groepsdirecteur van de betrokken student: de studie- en trajectbegeleider van de betrokken student;
- Voor de studentenvertegenwoordiger uit het Bestuursorgaan: een andere studentenvertegenwoordiger uit het Bestuursorgaan.

De beslissing van de tuchtcommissie wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De tuchtcommissie kan worden bijgestaan door één of meerdere raadslieden. De raadslieden mogen niet aanwezig zijn tijdens de beraadslaging en de stemming.

## **Art. 114 Tuchtsancties**

De volgende tuchtsancties kunnen, apart of als een combinatie, worden opgelegd:

- Herstelgerichte opdracht;
- Terechtwijzing;
- Tijdelijk verbod om gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van bepaalde diensten of deel te nemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten of te genieten van bepaalde onderwijsondersteunende faciliteiten. Dit tijdelijk verbod kan worden uitgesproken voor een termijn van hoogstens zes maanden;
- De tuchtschorsing die een verbod inhoudt om gedurende een bepaalde termijn gebruik te maken van de diensten van VIVES en deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. De student behoudt het recht om deel te nemen aan alle of bepaalde examens. Deze tuchtschorsing kan worden uitgesproken voor een termijn van ten hoogste één jaar of meerdere volgende academiejaren;
- De tuchtschorsing die een verbod inhoudt om gedurende een bepaalde termijn gebruik te maken van de diensten van VIVES, deel te nemen aan onderwijsactiviteiten én alle of bepaalde examens af te leggen. Deze tuchtschorsing kan worden uitgesproken voor een termijn van ten hoogste één jaar of meerdere volgende academiejaren;

- De uitsluiting die leidt tot het onmiddellijke verlies van de hoedanigheid van student zonder het verbod om zich in een volgend academiejaar opnieuw in te schrijven aan VIVES;
- De uitsluiting die leidt tot het onmiddellijke verlies van de hoedanigheid van student zonder het verbod om zich in een volgend academiejaar opnieuw in te schrijven aan VIVES, maar met dien verstande dat de student zich gedurende één of meerdere academiejaren niet kan inschrijven voor de opleiding waarin de student was ingeschreven;
- De definitieve uitsluiting, die leidt tot het onmiddellijke verlies van de hoedanigheid van student en het verbod om zich opnieuw in te schrijven aan VIVES;
- De uitsluiting met onmiddellijke ingang uit de studentenresidentie van VIVES, voor zover de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de tuchtsanctie zich hebben voorgedaan op de studentenresidentie.

De herstelgerichte opdracht dient te worden gespecificeerd (zowel naar onderwerp als naar tijdsduur waarbinnen ze dient te worden uitgevoerd) in de tuchtbeslissing.

De herstelgerichte opdracht kan zowel worden opgelegd als hoofdsanctie of als sanctie gekoppeld aan de in *Art. 114* opgelegde sanctie. Deze sanctie, opgelegd als hoofdsanctie dan wel als bijkomende sanctie, wordt steeds gekoppeld aan een vervangende hogere sanctie die kan worden opgelegd wanneer de tuchtcommissie van oordeel is dat de herstelgerichte opdracht niet naar behoren werd uitgevoerd.

## **Art. 115 De tuchtprocedure**

### **§1**

Zodra het opleidingshoofd van het studiegebied waarin de student is ingeschreven in kennis wordt gesteld van een klacht of feiten die mogelijks kunnen leiden tot tuchtrechtelijke vervolging onderzoekt men deze klacht en/of feiten. Men kan zich hiervoor laten bijstaan door onderwijzend of administratief personeel dat geen lid uitmaakt van de tuchtcommissie.

Het opleidingshoofd licht de student per e-mail met ontvangst- en leesbevestiging in van de opstart van een tuchtonderzoek.

### **§2**

Als het opleidingshoofd na onderzoek tot de vaststelling komt dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een tuchtsanctie deelt men dit mee aan de student, en stopt de tuchtprocedure.

Als de tuchtprocedure geen doorgang vindt, hebben het opleidingshoofd en/of de manager evenwel de mogelijkheid om, los van de tuchtprocedure, een schriftelijke waarschuwing te geven aan de student, waaraan eventueel voorwaarden kunnen verbonden worden.

Als het opleidingshoofd na onderzoek meent dat er mogelijks aanleiding bestaat tot het opleggen van een tuchtsanctie deelt deze de bevindingen en eventuele tuchtdossier mee aan de tuchtcommissie.

Op hetzelfde ogenblik deelt het opleidingshoofd aan de student mee dat de bevindingen zijn overgemaakt aan de tuchtcommissie die de zaak verder zal behandelen.

### §3

In het geval het opleidingshoofd de bevindingen en bijhorende stukken heeft overgemaakt aan de tuchtcommissie wordt de student door de tuchtcommissie gehoord.

De student wordt minstens acht kalenderdagen voor de hoorzitting opgeroepen via e-mail met ontvangst- en leesbevestiging.

In de oproeping wordt melding gemaakt van:

- De feiten waarover de student zal worden gehoord;
- Het gegeven dat mogelijks een tuchtsanctie zal worden opgelegd, met vermelding van de mogelijke tuchtsancties zoals opgenomen in *Art. 114*;
- De plaats, de dag en het uur van de hoorzitting;
- Het recht van de student om zich te laten bijstaan door een raadsman;
- Het recht om getuigen te vragen;
- De lijst van getuigen die eventueel door de tuchtcommissie worden opgeroepen;
- Het recht om schriftelijk verweer in te dienen tot op de tweede dag voor de hoorzitting.

Indien mogelijk wordt het volledige tuchtdossier digitaal meegestuurd met de oproeping, zoniet wordt in de oproeping melding gemaakt van de plaats waar en het ogenblik waarop het dossier kan worden ingezien, met mogelijkheid een kopie van het dossier te vragen

Als de student gebruik wil maken van hun recht om getuigen te vragen, dan bezorgt de student minstens vier kalenderdagen voor de hoorzitting een lijst van de getuigen die hij of zij wenst op te roepen. De student zorgt er zelf voor dat de getuigen aanwezig zijn op de hoorzitting.

#### §4

Van de hoorzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. Als het proces-verbaal niet onmiddellijk wordt opgesteld en ondertekend, wordt het binnen de vier kalenderdagen na het verhoor opgesteld en per e-mail verstuurd naar de student, met de vraag om het proces-verbaal binnen de vier kalenderdagen ondertekend, en eventueel aangevuld met opmerkingen, terug over te maken aan de tuchtcommissie. Als de student het proces-verbaal niet ondertekend terugstuurt binnen de voorziene termijn van vier kalenderdagen impliceert dat dat de student het aanvaardt.

Indien de student, niettegenstaande hij of zij behoorlijk werd opgeroepen, niet verschijnt, wordt een proces-verbaal van niet-verschijning opgemaakt en beslist de tuchtcommissie bij verstek.

Ook van het eventuele getuigenverhoor wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt ondertekend door de getuige, op dezelfde wijze zoals hierboven omschreven. Een kopie van het ondertekende proces-verbaal van getuigenverhoor wordt aan de student per e-mail overgemaakt.

#### §5

Nadat de tuchtcommissie in het bezit is van het door de student ondertekende proces-verbaal van hoorzitting en eventuele door getuigen ondertekende processen-verbaal van getuigenverhoor, of na het verstrijken van de termijn om het proces-verbaal van hoorzitting en eventuele processen-verbaal van getuigenverhoor ondertekend terug te bezorgen, wordt door de tuchtcommissie in een gemotiveerde beslissing, binnen de vier weken, uitspraak gedaan over de vraag of de ten laste gelegde feiten bewezen zijn en desgevallend welke tuchtsanctie(s) wordt opgelegd aan de student.

#### §6

De student wordt onverwijld per e-mail met ontvangst- en leesbevestiging (en eveneens bij aangetekend schrijven in geval van verstek) in kennis gesteld van de tuchtbeslissing.

De tuchtsanctie treedt in werking de dag volgend op de verzending per e-mail (of de derde dag na het versturen van het aangetekende schrijven).

In de tuchtbeslissing of het begeleidende schrijven bij de tuchtbeslissing wordt melding gemaakt van de interne beroepsmogelijkheid. Bij gebreke aan vermelding van de verzenddatum begint de beroepstermijn te lopen een maand na de datum van de door de tuchtcommissie genomen beslissing.

## **Art. 116 Interne beroepsmogelijkheid**

### **§1 Algemeen**

#### **§1.1.**

De student heeft de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen een ordemaatregel of de door de tuchtcommissie opgelegde tuchtsanctie.

#### **§1.2.**

De beroepscommissie inzake tucht bestaat uit de volgende leden:

- De algemeen directeur, die zetelt als voorzitter;
- De groepsdirecteur van een ander studiegebied dan dat van de betrokken student;
- Een studentenvertegenwoordiger uit het Bestuursorgaan;
- Secretaris zonder stemrecht (medewerker juridische zaken).

Als plaatsvervanger voor de voorzitter wordt aangeduid: de directeur Research & Innovation.

De beroepscommissie inzake tucht zetelt rechtsgeldig met minstens drie leden, waarbij een beslissing genomen kan worden met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De beroepscommissie inzake tucht kan worden bijgestaan door een raadsman. De raadsman mag niet aanwezig zijn tijdens de beraadslaging en de stemming.

## §2 Beroep tegen een ordemaatregel of een beslissing tot tuchtsanctie

### §2.1.

De student heeft de mogelijkheid intern beroep aan te tekenen tegen een ordemaatregel of de beslissing waarbij hem een tuchtsanctie wordt opgelegd.

Beroep tegen een ordemaatregel werkt niet opschortend, beroep tegen een beslissing waarbij een tuchtsanctie werd opgelegd werkt wel opschortend.

### §2.2.

De beroepstermijn bedraagt zeven kalenderdagen en gaat in de dag nadat de ordemaatregel of de tuchtbeslissing werd verstuurd naar de student per e-mail (of de derde werkdag volgend op de verzending in geval van een aangetekende brief).

De student richt het gemotiveerd beroepschrift per e-mail of per aangetekend schrijven aan de voorzitter van de interne beroepscommissie inzake tucht op het adres Doorniksesteenweg 145, 8500 KORTRIJK.

Het beroepschrift, dat de naam, de adresgegevens en de datum van de beslissing waartegen wordt opgekomen vermeldt, moet op straffe van nietigheid gemotiveerd zijn. Het beroepschrift moet ondertekend worden door de student of diens raadsman.

De beroepscommissie inzake tucht roept de student per e-mail met ontvangst- en leesbevestiging op om gehoord te worden en vermeldt in elk geval in de oproepingsbrief de plaats, dag en uur van de hoorzitting, evenals het recht van de student om zich te laten bijstaan door een raadsman. De student wordt minstens acht kalenderdagen op voorhand opgeroepen.

### §2.3.

De beroepscommissie inzake tucht roept eveneens per e-mail met ontvangst- en leesbevestiging de voorzitter van de tuchtcommissie op om gehoord te worden en vermeldt in elk geval in de oproepingsbrief de plaats, dag en uur van de hoorzitting. Eventuele andere leden van de tuchtcommissie of andere betrokken nuttige personen kunnen eveneens gehoord worden door de beroepscommissie.

## §2.4.

Van de hoorzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Als het proces-verbaal niet onmiddellijk wordt opgesteld en ondertekend, wordt het binnen de vier kalenderdagen na het verhoor opgesteld en per e-mail verstuurd naar de student en de voorzitter of vertegenwoordiger van de tuchtcommissie, met de vraag om het proces-verbaal binnen de vier kalenderdagen ondertekend, en eventueel aangevuld met opmerkingen, terug over te maken aan de beroepscommissie inzake tucht. Als de student en/of de voorzitter/vertegenwoordiger van de tuchtcommissie het proces-verbaal niet ondertekend terugsturen binnen de voorziene termijn van vier kalenderdagen impliceert dat dat zij het aanvaarden.

Indien de student en/of de vertegenwoordiger van de tuchtcommissie niettegenstaande zij behoorlijk werden opgeroepen, niet verschijnen, wordt een proces-verbaal van niet-verschijning opgemaakt en beslist de beroepscommissie inzake tucht bij verstek.

## §2.5.

Nadat de beroepscommissie inzake tucht in het bezit is van het door de student en de voorzitter/vertegenwoordiger van de tuchtcommissie ondertekende proces-verbaal van hoorzitting of na het verstrijken van de termijn van vier kalenderdagen na het versturen van het proces-verbaal van hoorzitting wordt door de beroepscommissie inzake tucht in een gemotiveerde beslissing, binnen de 30 kalenderdagen, uitspraak gedaan over het door de student ingestelde beroep.

De interne beroepscommissie inzake tucht kan beslissen om ofwel het beroep af te wijzen als onontvankelijk of ongegrond, ofwel het beroep gegrond te verklaren en de oorspronkelijke beslissing te vernietigen dan wel te hervormen. In geval van hervorming kan door de beroepscommissie inzake tucht geen zwaardere straf worden opgelegd dan diegene die door de tuchtcommissie was opgelegd.

## §2.6.

De student wordt per e-mail met ontvangst- en leesbevestiging (en eveneens bij aangetekend schrijven in geval van verstek) in kennis gesteld van de beslissing in beroep. Een afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van de tuchtcommissie en de manager van de student.

## 5. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van het onderwijs- en examenreglement wordt, tenzij expliciet anders bepaald in de verdere reglementering, verstaan onder:

1. Aansluitende opleiding: opleiding die inhoudelijk en qua niveau logisch voortbouwt op een eerder behaalde opleiding, zoals een vervolg van een graduaats- naar een bacheloropleiding of van een bachelor naar een bachelor-na-bachelor;
2. Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar;
3. Afstudeerrichting: een differentiatie in een opleidingsprogramma die ten minste 30 studiepunten verschilt van een andere differentiatie in de opleiding;
4. Afstudeerder: een student die in het betrokken academiejaar kan afstuderen mits het behalen van de resterende credits of het tolereren van de tolereerbare tekorten;
5. Alternatieve opleidingen: opleidingen met een flexibele aanvangsdatum (bv. afstandsonderwijs, avondonderwijs, brugopleiding);
6. Bachelorproef: eindwerk waarmee een bacheloropleiding wordt voltooid;
7. Beoordelingsfout: we spreken van een beoordelingsfout indien er elementen zijn die de validiteit of betrouwbaarheid van de beoordeling aangetast hebben zoals bv. het stellen van vragen die niet tot de leerstof behoorden, niet respecteren van vooropgestelde evaluatiecriteria ...;
8. Beraadslaging: de samenkomst van een examencommissie die de resultaten van de examens over de opleidingsonderdelen vastlegt, die vaststelt of de student geslaagd is voor het geheel van een opleiding en hiervoor het eindresultaat vastlegt. Een beraadslaging kan ook ad hoc worden gehouden wanneer zich betwistingen voordoen ten aanzien van een examenresultaat;
9. Bewijs van bekwaamheid: het bewijs dat een student, op grond van een eerder opgedane ervaring of een eerder gevolgde opleiding waarin geen evaluatie plaatsvond de competenties heeft verworven eigen aan het niveau van gegradueerde of bachelor in het hoger professioneel onderwijs of het academisch onderwijs, of het masterniveau, of een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen. Dit bewijs wordt afgeleverd door een validerende instantie en bestaat uit een papieren document of een registratie in een gegevensbank;

10. Competentie: geïntegreerde kennis, vaardigheden en attitudes waardoor iemand in staat is om effectieve, kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde functie/rol;
11. Contracttype: keuze die een student maakt om het opleidingsaanbod te doorlopen via een diplomacontract, een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of een credit;
12. Creditbewijs: de erkenning van het feit dat een student aan VIVES of een andere instelling van hoger onderwijs op grond van een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een papieren document of een registratie in een gegevensbank. De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden weergegeven als "credits";
13. Creditcontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de hogeschool en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen;
14. Decretale drempel: alle opleidingsonderdelen die een student bij de eerste inschrijving in een initiële bacheloropleiding opneemt in het individueel studieprogramma;
15. Deeloverdracht: het overnemen en verrekenen van een eerder geslaagd cijfer van een onderwijsleeractiviteit (OLA) bij de bepaling van het eindcijfer van het opleidingsonderdeel;
16. Deliberatiecijfer: een resultaat verworven na het examen op een opleidingsonderdeel waarvoor een student geen creditbewijs verwerft, maar waarvoor een examencommissie beslist dat dit opleidingsonderdeel niet hernomen moet worden;
17. Diploma: een officieel document dat bevestigt dat iemand een opleiding met succes heeft afgerond en aan alle bijbehorende slaagcriteria heeft voldaan;
18. Diplomacontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de hogeschool en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een diploma of een getuigschrift van een opleiding;
19. Diplomasupplement: het overeenkomstig de Europese standaarden opgestelde document waarin de niet in het diploma vermelde bijzondere karakteristieken van de opleiding en van de studieresultaten worden vermeld. Dit document bevat in het bijzonder de creditbewijzen voor de geslaagdestudent;
20. ECTS-fiche: een officieel document per opleidingsonderdeel waarin onder meer het aantal studiepunten, de leerresultaten en werk- en evaluatievormen worden vastgelegd. De ECTS-fiches zijn opgenomen in de programmagids

21. Evaluatieactiviteit (EVA): beoordeling van een opleidingsonderdeel;
22. Evaluatieonderdeel (EVO): verwijst naar de gebruikte evaluatievorm voor de beoordeling van een deel van een onderwijsleeractiviteit of een opleidingsonderdeel. Een beoordeling kan bijvoorbeeld bestaan uit een opdracht en een schriftelijk examen of uit twee aparte opdrachten;
23. EVC: een "eerder verworven competentie", zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd;
24. EVK: een "eerder verworven kwalificatie", zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen het reguliere onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, met uitzondering van creditbewijzen behaald binnen een opleiding van de hogeschool waarvoor de kwalificatie wordt ingeroepen;
25. Examen: een beoordelingssituatie waarin wordt nagegaan of de student op grond van zijn studie deelcompetenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Een examen kan plaatsvinden op één bepaald moment, maar kan ook verlopen onder de vorm van een in de tijd gespreide reeks activiteiten zoals bij een stage, project, (groeps)opdrachten, ...;
26. Examencentrum: een door VIVES ingerichte en beheerde locatie waar studenten afstandsonderwijs examens afleggen onder toezicht;
27. Examencontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de hogeschool en de student die zich inschrijft voor het deelnemen aan een examen met het oog op het behalen van:
  - Een diploma of een getuigschrift van een opleiding; of
  - Een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen;
28. Examenkans: officiële mogelijkheid om een evaluatie af te leggen voor een opleidingsonderdeel;
29. Examenperiode: een periode waarbinnen examens kunnen georganiseerd worden;
30. Examenplanning: de concrete planning van examens in een examenperiode;
31. Generatiestudent: een student die zich in een bepaald academiejaar voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een graduaatsopleiding of een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse hoger onderwijs. Het statuut van generatiestudent geldt voor dat volledige academiejaar;
32. Geïndividualiseerd studietraject: een programma dat afwijkt van een modeltraject en dat kan worden toegestaan aan een student op zijn gemotiveerd

verzoek. De opportuniteit van het doorlopen van een geïndividualiseerd traject wordt op zorgvuldige wijze getoetst op grond van het dossier van de student;

33. Gewogen gemiddelde: een berekende score waarbij deelresultaten meetellen volgens hun relatieve gewicht (bv. percentage of aantal studiepunten), zodat zwaarder wegende onderdelen meer impact hebben op het eindresultaat;
34. Graad van verdienste: bijzondere vermelding die wordt gegeven op het einde van een academiejaar en van een opleiding;
35. Identieke opleidingsonderdelen: het is mogelijk dat binnen de hogeschool twee of meerdere opleidingsonderdelen als identiek worden beschouwd, bv.
  - De inhoud, docent, campus zijn identiek, maar het semester verschilt;
  - De inhoud (en soms ook de docent) zijn identiek, maar de campus verschilt;
  - De inhoud is niet identiek, maar de leerresultaten komen wel overeen. Bij deze groep horen ook taalequivalenten van opleidingsonderdelen;
  - Een opleidingsonderdeel verandert van aantal studiepunten, maar blijft inhoudelijk (min of meer) identiek na een programmawijziging. Dergelijke opleidingsonderdelen hebben vaak dezelfde naam, maar een andere ECTS-code. Ze worden in het ISP (individueel studieprogramma) of in de examenverwerking als identieke opleidingsonderdelen behandeld;
36. Individueel jaarprogramma: het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student opneemt in één academiejaar, met inbegrip van de opleidingsonderdelen waarvoor hij achteraf een vrijstelling vraagt;
37. Inner Circle: het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten van Amerika, Nieuw Zeeland, Australië, Canada (uitgezonderd Quebec), Ierland, de Caraïbische Eilanden en Zuid-Afrika;
38. ISP: Individueel Studieprogramma, de som van de jaarprogramma's die een individuele student opneemt met het oog op het verwerven van een diploma of getuigschrift of met het oog op het verwerven van één of meer creditbewijzen;
39. Leerkrediet: door de Vlaamse gemeenschap aan een student toegekend krediet, uitgedrukt in studiepunten, om één of meerdere opleidingen of opleidingsonderdelen te voltooien;
40. Manifest ongeschiktheid: manifeste ongeschiktheid voor het beroep verwijst naar ernstig gedrag of functioneren dat onverenigbaar is met de vereisten en beroepsethiek van het beoogde beroep en fundamentele grenzen overschrijdt inzake veiligheid, integriteit, ethiek of verantwoordelijkheid.

41. Modeltraject: een traject dat bestaat uit een voor een opleiding opgesteld opleidingsprogramma, waarbij wordt verduidelijkt hoe een student binnen een vooropgestelde duur het aan de opleiding verbonden diploma kan behalen;
42. Onderwijsleeractiviteit: verdere opdeling van een opleidingsonderdeel in termen van een specifiek samenhangend geheel van onderwijs- en leeractiviteiten, en met een aantal studiepunten hieraan verbonden;
43. Onprofessioneel gedrag: met onprofessioneel gedrag, wordt gedrag bedoeld dat niet in overeenstemming is met de professionele normen, afspraken of verwachtingen die gelden binnen de opleiding, de instelling of een stage- of werkplek.
44. Opleiding of programma: de structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma of getuigschrift;
45. Opleidingsfase: coherent gedeelte van een opleiding, met het oog op de structurering van het studietraject en de bewaking van studievoortgang;
46. Opleidingsonderdeel: een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel omvat ten minste drie gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijk beoordelingscijfer;
47. POC: Permanente Onderwijscommissie, de commissie samengesteld met het oog op het ontwikkelen en bewaken van één of meer opleidingsprogramma's;
48. Permanente vorming: onderwijsprogramma's van meestal beperkte omvang ter specialisatie of ter actualisatie van de wetenschappelijke kennis of ter verbreding of verdieping van competenties;
49. Postgraduaatopleiding: opleiding van permanente vorming, waarbij een consistent geheel van minimum 20 studiepunten wordt aangeboden;
50. Programmadirecteur: de voorzitter van een permanente onderwijscommissie;
51. Programmagids: bevat de ECTS-fiches met een beschrijving van de belangrijkste elementen van de opleidingsonderdelen van een opleiding. Verder bevat de programmagids de specifieke opleidingsinformatie waarin de nodige aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement van de hogeschool worden geformuleerd;
52. Schriftelijke melding: ondubbelzinnige mededeling van een verzoekschrift, intentie of beslissing op een andere dan mondelinge wijze per brief, per e-mail, ...;
53. Slaagcriteria: voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om te slagen voor een examen, opleidingsonderdeel, studiejaar of opleiding.
54. Starter: Een student wordt beschouwd als starter wanneer hij is ingeschreven met een diplomacontract of een diploma-examencontract en hij in de betrokken

opleiding nog geen 60 studiepunten behaald heeft (credits, vrijstellingen en ingezette toleranties samengeteld);

55. Startonbekwaamheid: startonbekwaamheid betekent dat de student (nog) niet beschikt over de vereiste startcompetenties om op een adequate manier te functioneren in een stage- of werkplekcontext binnen het hoger onderwijs. Het gaat om ernstige tekorten in kennis, vaardigheden of attitudes die verwacht worden bij de instap van de stage of het werkplekleren.
56. Starttoets: een instellingsneutrale toets waaraan de student moet deelnemen als voorwaarde voor de eerste inschrijving in bepaalde bacheloropleidingen
57. Studiebewijs: diploma of getuigschrift dat aangeeft dat een student bepaalde competenties heeft behaald via een opleidingsonderdeel waarover een examen is afgelegd;
58. Studie-efficiëntie: de verhouding tussen het aantal geslaagde en het aantal feitelijk opgenomen studiepunten in een academiejaar, uitgedrukt als een percentage;
59. Studiegeld: het bedrag te betalen door de student voor de deelname aan onderwijsactiviteiten en/of examens;
60. Studieomvang: het aantal studiepunten toegekend aan een opleiding, een opleidingsonderdeel of aan een deel van een opleidingsonderdeel;
61. Studieprogramma: het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student opneemt met het oog op het verwerven van een diploma of getuigschrift of met het oog op het verwerven van één of meer creditbewijzen;
62. Studiepunt: een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en examenactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. Er worden enkel gehele studiepunten toegekend;
  - Opgenomen studiepunten zijn de studiepunten waarvoor men zich inschrijft inclusief diegene waarvoor men vrijstelling verkrijgt;
  - Feitelijk opgenomen studiepunten zijn de studiepunten waarvoor men inschrijft en nog effectief examen moet afleggen;
  - Verworven studiepunten zijn de studiepunten waarvoor men een creditbewijs verworven heeft;
63. Studietijd: de totale tijdsinvestering die van een student verwacht mag worden met betrekking tot een afzonderlijk opleidingsonderdeel of met betrekking tot een studieprogramma als geheel. De berekening gebeurt op grond van de zogenaamde 'normstudent'. De normstudent is de student die precies beschikt

over de voorkennis, begaafdheid, motivatie en het studiegedrag van de doelgroep waarop een opleiding zich richt.

De studietijd bestaat uit twee componenten. De eerste component is het aantal uren aanwezigheid dat in principe van elke student verwacht wordt, de zogenaamde 'contacturen' en het aantal uren evaluatie. De tweede component is de 'verwerkingstijd'. Dit is de tijd die die normstudent moet investeren in de voorbereiding van een college of practicum, het uitvoeren van opdrachten, de eventuele stage, de voorbereiding op het examen enz.

Deze verwachte of begrote studietijd is slechts een indicatie voor de reëel bestede studietijd, die immers afhankelijk is van kenmerken van de individuele student;

64. Studietraject: Een studietraject bepaalt voor een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift de essentiële elementen voor het volgen van een opleidingsprogramma, waaronder alleszins de opleidingsonderdelen, de studieomvang, de examen- en beraadslagingsregels en de studievoortgangbewaking. Een studietraject neemt de vorm aan van een modeltraject of een geïndividualiseerd traject;
65. Titularis van een opleidingsonderdeel: het personeelslid dat door de hogeschool officieel is aangesteld als de opdrachthouder voor een opleidingsonderdeel;
66. Toelatingscommissie: commissie opgericht met het oog op het evalueren of een student die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, toch toegelaten kan worden tot een opleiding of het volgen van een opleidingsonderdeel;
67. Toetredingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de hogeschool en de student waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd. De overeenkomst wordt gesloten door de inschrijving van de student in één van de volgende types: diplomacontract, creditcontract of examencontract. Het onderwijs- en examenreglement van de hogeschool maakt integraal deel uit van de toetredingsovereenkomst;
68. Tolerantie: regeling in examenreglement van een instelling hoger onderwijs waarbij de student geen credits verwerft maar voor een beperkt aantal studiepunten toch het vak niet moet hernemen en waarbij de student zelf beslist voor welke vakken hij dit inzet of waarbij toleranties automatisch door de instelling worden ingezet;
69. Validerende instantie: synoniem voor een associatie met het oog op het uitreiken van een bewijs van bekwaamheid;
70. Vrijstelling: de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel of een deel ervan een examen af te leggen, op grond van een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid.